

제11편

재산관리

1. 공유재산의 관리
2. 공유재산의 사용허가 및 대부
3. 행정재산의 일시사용허가
4. 공유재산의 취득
5. 공유재산의 처분
6. 관사의 관리
7. 매점 및 자동판매기의 설치허가·위탁
8. 한국교육시설안전원 교육시설공제



구분	세부내용	페이지
1. 공유재산의 관리	공유재산 취득 ▶ 운영(사용·수익허가 및 대부, 일시사용) ▶ 처분	282
2. 공유재산의 사용허가 및 대부	사용허가 계획수립 ▶ 사용료 산출 ▶ 사용료 예정가격 결정 ▶ 입찰 공고 및 계약체결 ▶ 사용료 징수 및 수입처리 ▶ 사용허가 목적 점검	287
3. 행정재산의 일시사용허가	일시사용허가 신청 접수 ▶ 사용허가 여부 결정 ▶ 신청서 작성 및 사용료 징수 ▶ k-에듀파인 재산대장 저리 및 관리	290
4. 공유재산의 취득	취득 계획 수립 ▶ 교육청에 취득 신청 ▶ 취득 결정 ▶ 취득 절차 이행 ▶ k-에듀파인 재산대장 정리 및 관리	292
5. 공유재산의 처분	처분계획 수립 ▶ 교육청에 처분 신청 ▶ 처분 승인 ▶ 처분절차 이행 ▶ k-에듀파인 재산대장 정리	294
6. 관사의 관리	관사 사용 허가 신청서 접수 ▶ 허가 및 배정 ▶ 입주 신고서 및 서약서 접수 ▶ k-에듀파인 관사대장 등록 및 관리	297
7. 매점 및 자동판매기의 설치허가·위탁	설치허가·위탁 계획수립 ▶ 사용료 산출 ▶ 홈페이지 사전공고 ▶ 관련 기관 홍보 ▶ 신청서 접수 ▶ 대상자 선정 및 허가서 작성 ▶ 사용료 징수 ▶ k-에듀파인 재산대장 정리	299
8. 한국교육시설안전원 교육 시설공제	한국교육시설안전원 교육연구시설공제 가입 ▶ 재난상황 통보 ▶ 재난복구비 신청	303
서식 및 예시	[서식1] 토지이동 신청서	305
	[서식2] 건축물대장 말소신청서	306
	[서식3] 행정재산 등기를 위한 촉탁서 직인 날인 요청	306
	[서식4] 공유재산 가격평정조서 및 사용(대부)료 산정조서	308
	[서식5,6] 공유재산 사용허가서, 대부계약서	309
	[서식7,8] 가설건축물 축조신고서, 존치기간 연장신고서	311
	[예시1] 공유재산 무단점유에 따른 변상금 사전통지 안내	313
	[예시2] 공유재산 무단점유에 따른 변상금 부과 고지	314
	[예시3] 매점(자동판매기) 설치허가·위탁 사전공고	315
	[예시4] 매점 설치허가·위탁 추진에 따른 홍보 및 공고문	319
	[예시5] 매점(자동판매기) 사용료 납입 고지서	324
	[예시6] 한국교육시설안전원 교육시설공제 공제급여 신청서 제출	324



공유재산 업무 절차 흐름도

월	업무	비고
1~2월	▶ 공유재산 결산(현재액 증감보고)	에듀파인
5월	▶ 국공유재산 실태조사 실시	
8~10월	▶ 지원청 조사결과 심사에 따른 후속조치 이행 및 현장 점검 협조	
11월	▶ 한국교육시설안전원 교육연구시설공제 정기 가입	교육시설 공제정보망
수시	▶ 재산 변동 사유 발생시 공유재산 심의회 심의 요청 ▶ 무단점유 발생 시 조치 ▶ 공유재산의 사용허가 및 대부 해당 시 허가 및 계약 ▶ 행정재산의 일시 사용 허가 ▶ 관사의 관리 등	

공유재산심의회와 공유재산관리계획 구분

구분	공유재산심의회	공유재산 관리계획	
심의기관	자체 공유재산심의회 (고·특수·직속 → 재무과, 유·초·중 → 교육지원청)	도의회	
심의사항	▶ 공유재산의 취득·처분에 관한 계획을 수립하거나 변경하는 경우 ▶ 행정재산의 용도를 변경하거나 폐지하려는 경우 ▶ 일반재산을 행정재산으로 용도변경하려는 경우 ▶ 무상으로 회계 간의 재산 이관을 하는 경우 ▶ 공유재산의 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우 ▶ 다른 지방자치단체장이 공립학교에 학생·주민의 공동이용 가능한 복합시설을 설치하는 경우 ▶ 다른 지방자치단체장이 공유재산 내에 공용 건축물을 축조하는 경우		
심의대상	기타재산	중요재산	
	금 액	금 액	면적(토지)
취득	1억 원 초과 재산	20억 원 이상	1건당 6,000m ² 이상
처분		10억 원 이상	1건당 5,000m ² 이상

- 금액 또는 면적 중 하나만 충족되어도 심의대상에 해당
- 공유재산 관리계획: 지방자치단체가 공유재산의 취득과 처분을 결정하기 전에 지방의회의 의결을 받는 것(중요재산에 한함)

1

공유재산의 관리

업무 흐름도

공유재산 취득 ▶ 운용(사용·수익허가 및 대부, 일시사용허가) ▶ 처분

세부내용

공유재산의 이해

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제4조~제6조, 「같은 법 시행령」 제3조

1. 공유재산 의미 : 지방자치단체의 부담으로 매입하거나 기부채납, 교환 등을 통해 지방자치단체 소유로 된 재산

2. 공유재산 종류

분류	의 미	특징
행정재산	• 해당 지방자치단체(학교, 교육기관 등)가 사무·사업용 또는 공무원의 거주용으로 사용하거나 사용하기로 결정된 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산 • 학교, 교육기관에서 교육 용도로 직접 사용하는 것은 모두 행정재산(공용) 예) 청사, 학교, 관사, 도서관 등	매각, 교환, 양여, 신탁, 사권설정 불가 (사용허가는 가능) 강제집행 및 시효취득의 적용 제한
일반재산	• 행정재산 외의 모든 공유재산 (행정재산의 용도 폐지된 재산)	매각, 교환, 양여, 신탁, 사권설정, 대부 가능 시효취득 대상

3. 학교 공유재산 종류

- ▶ 토지, 건물, 공작물(담장, 옹벽, 급수대 등), 입목죽, 무체재산

TIP

◎ 용도폐지 : (행정재산 → 일반재산)

- ▶ 사실상 행정목적으로 사용하지 않거나 보존할 가치가 없는 행정재산을 일반재산으로 변경

◎ 용도변경 : (일반재산 → 행정재산(O), 공용재산 → 공공용재산(O), 창고 → 숙직실(X))

- ▶ 일반재산을 행정 목적으로 사용하거나, 보존할 가치가 있어 용도를 변경하거나, 행정재산을 다른 행정목적으로 바꾸는 것

◎ 시효취득

- ▶ 행정재산은 민법 제245조에도 불구하고 시효취득의 대상이 아님
 - 민법 제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간) ① 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다. ② 부동산의 소유자로 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의이며 과실 없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.

세부내용

공유재산 위임사무

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제7조
- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제2조~제4조, 「같은 조례 시행규칙」 제3조

1. 재산관리관 : 공유재산의 효율적인 관리를 위해 교육감이 그 권한과 책임을 위임한 자

2. 기관별 재산관리공무원의 직급과 권한

기관	직명	직급	권한
본청 및 직속기관 (제1관서)	총괄재산관리관	행정국장	교육감 소관 공유재산 총괄
	재산관리관	재무과장	교육감 소관 공유재산 관리 조정
	분임재산 관리관	재무과장, 각 과장	본청 소관 공유재산 관리
		직속기관장	직속기관 소관 공유재산 관리
교육지원청 및 공립학교 (제2관서)	재산관리관	교육장	관내 공유재산 관리 조정
	분임재산관리관	소속기관(학교)장	소속기관 및 공립학교 소관 공유재산 관리

3. 학교장 위임사무

- ▶ 소속 공유재산의 관리, 사용허가, 대부(폐교재산 제외), 공유재산심의회 심의가 생략되는 재산의 취득·처분

TIP

◎ 공유재산심의회 심의가 생략되는 재산

구분	심의가 생략되는 재산
취득 처분	시행령 제7조제3항 각 호에 해당하는 재산
	건축법 시행령 제80조에 따른 최소 분할면적에 해당하는 토지 → 주거 : 60㎡, 상업 : 150㎡, 공업 : 150㎡, 녹지 : 200㎡, 그 외 : 60㎡
	대장가액 1억 원 이하의 재산

◎ 연중 공유재산 주요 업무(※ 공문에 의해 시행)

- ▶ 1~2월 : 공유재산 결산(현재액 증감보고)
- ▶ 5월 : 국공유재산 실태조사 실시
- ▶ 8~10월 : 교육지원청 조사결과 심사에 따른 후속조치 이행 및 현장점검 협조
- ▶ 11월 : 한국교육시설안전원 교육연구시설공제 가입

세부내용

공유재산심의회

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제10조, 제16조 및 「같은 법 시행령」 제7조
- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제6조

1. 목적 : 공유재산의 취득·관리 및 처분에 관하여 교육감 또는 교육장이 자문하기 위한 도교육청 및 교육지원청의 심의기구

2. 심의사항

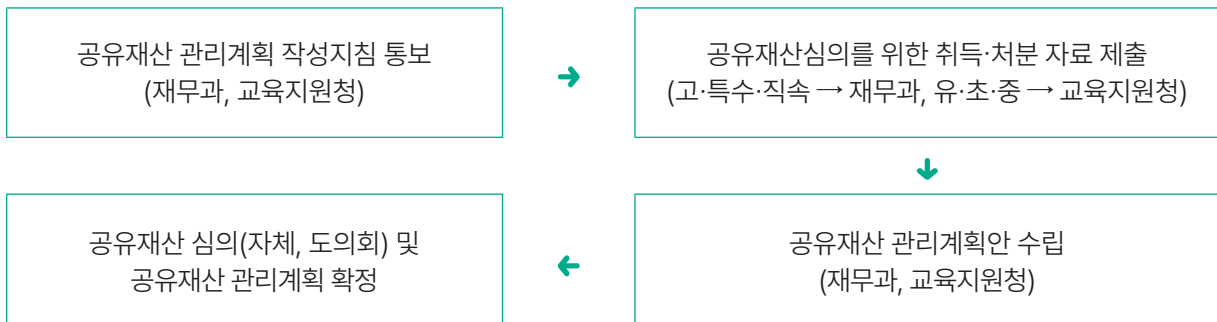
- ▶ 공유재산의 취득·처분에 관한 계획을 수립하거나 변경하는 경우
- ▶ 행정재산의 용도를 변경하거나 폐지하려는 경우
- ▶ 일반재산을 행정재산으로 용도변경하려는 경우
- ▶ 무상으로 회계 간의 재산 이관을 하는 경우
- ▶ 공유재산의 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우
- ▶ 다른 지방자치단체장이 공립학교에 학생·주민의 공동이용 가능한 복합시설을 설치하는 경우
- ▶ 다른 지방자치단체장이 공유재산 내에 공용 건축물을 축조하는 경우
- ▶ 무상으로 회계 간의 재산 이관을 하는 경우

3. 심의기준

구분	공유재산 관리계획 (도의회 심의대상)		공유재산 심의 (자체 공유재산심의회 심의대상)
	중요재산		기타재산
	금액	면적(토지)	금액
취득	20억 원 이상	1건당 6,000㎡ 이상	1억 원 초과 재산
처분	10억 원 이상	1건당 5,000㎡ 이상	

- ▶ 금액 또는 면적 중 하나만 충족되어도 심의대상에 해당함
- ▶ 공유재산 관리계획 : 지방자치단체가 공유재산의 취득과 처분을 결정하기 전에 지방의회의 의결을 받는 것 (중요재산에 한함)

4. 심의절차



세부내용

무단점유 발생 시

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제34조, 제80조, 제81조, 제97조, 「같은 법 시행령」 제80조, 제81조
- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제57조, 제58조

1. 무단점유자

- ▶ 사용허가나 대부계약 없이 공유재산 또는 물품을 사용·수익하거나 점유한 자(사용허가나 대부계약 기간이 끝난 후 다시 사용허가나 대부계약 없이 공유재산 또는 물품을 계속 사용·수익하거나 점유한 자를 포함)
예) 허가 없이 불법건축물(집 또는 창고)을 건축하거나 농작물 등을 심은 경우

2. 무단점유에 따른 조치사항

구분	세부 항목	내용
변상금 부과 기준	부과 절차	① 무단점유 확인 → ② (필요 시) 경계 측량 → ③ 변상금 사전통지 [예시1] → ④ 이의신청 → ⑤ 확정·부과[예시2] ※ 변상금 산정 시 측량 비용은 포함 X
	계산 방법	• 재산가액 × 대부(사용)요율 × 120% × 점유기간(최대 5년)
징수 안내	근거 법령 및 사용	• 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」 적용 • 사용허가 및 대부 후 적법한 사용 안내
연체료	납부 기한	• 납부고지일로부터 15일 이내
	고지 횟수	• 최초 고지 후 미납 시 2회 추가 고지(총 3회), 연 1회 이상 독촉
	계산 방법	• 변상금 × 연체요율 × 연체일수 / 365
	연체 요율	• 연 7%(1개월 미만), 연 8%(1~3개월 미만), 연 9%(3~6개월 미만), 연 10%(6개월 이상)

※ 공유재산의 사용료, 대부료, 매각대금, 교환차금을 납부기한까지 미납시 연체료 징수

※ 상세내용 및 관련서식 : 공유재산 무단점유 처리절차 및 컨설팅 사례 안내

3. 변상금 및 연체료 세입처리

- ▶  학교회계 → 수입관리 → 징수결의 → 교특회계수입(목 : 제재금수입) → 결재완료 → 고지서 출력 → 교특회계 불입

4. 상호점유 시 대부료 감면

- ▶ 지방자치단체의 장은 해당 지방자치단체가 타인의 재산을 점유하는 동시에 해당 재산 소유자가 일반재산을 점유하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 재산 소유자에게 점유 중인 일반재산의 대부료를 감면할 수 있음

세부내용

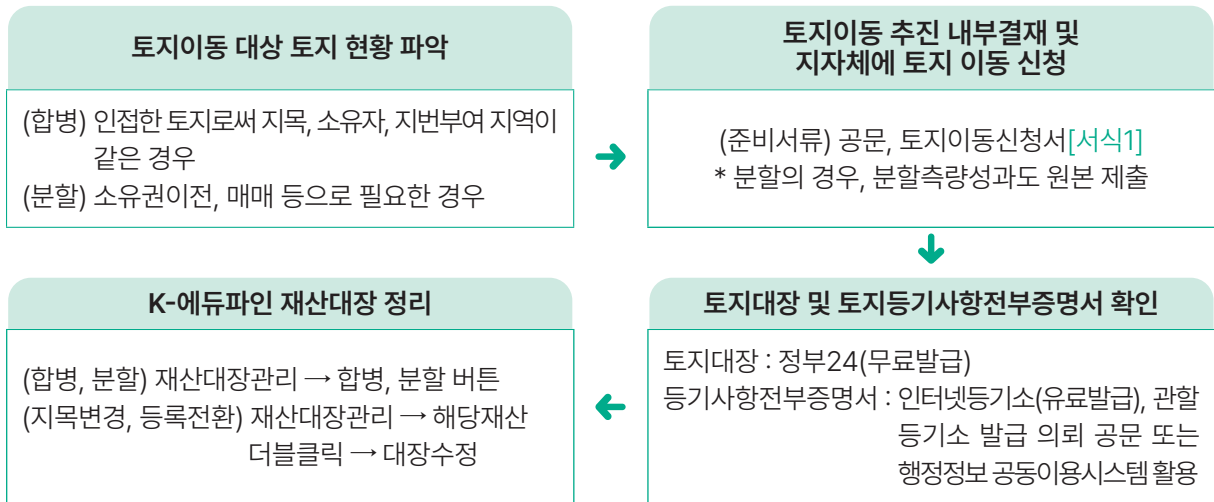
토지이동 신청 및 건물 등기촉탁

관련법규 및 참고자료

- 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제78조~제84조
- 「부동산등기법」 제41조, 제43조
- 「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」 제12조, 제22조, 제26조

1. 토지이동 신청(분할, 합병, 지목변경 등)

▶ 업무 흐름도

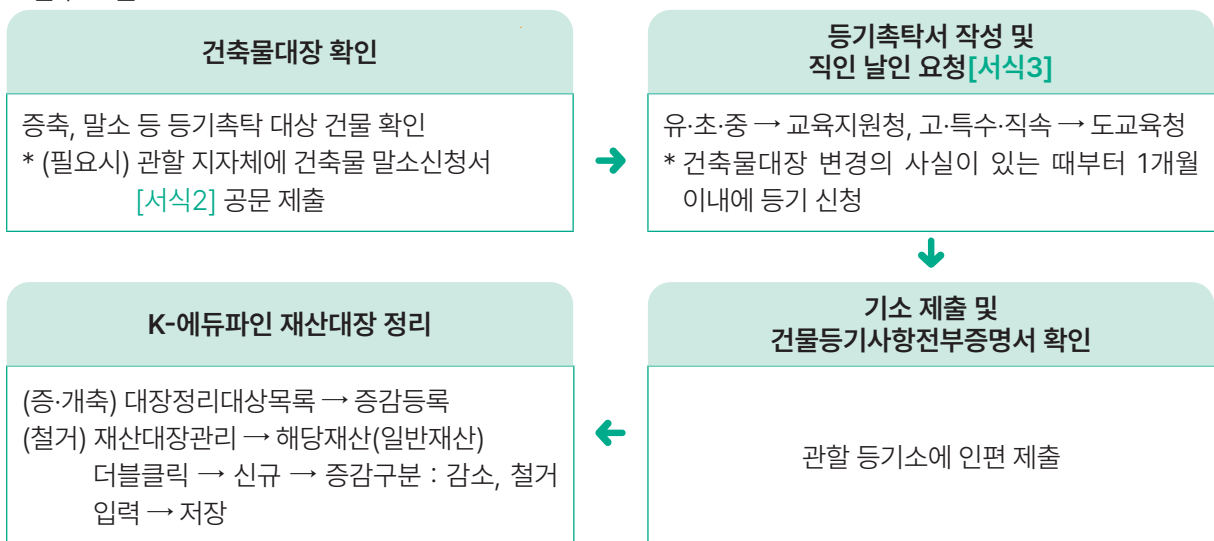


※ 상세내용 및 관련서식 : 학교 울타리 안 공유재산(토지) 지목변경 추진계획 알림 (재무과-1848, 2021.1.25.)

2. 건물 등기촉탁

▶ 등기촉탁 : 건축물의 면적, 구조, 철거 및 멸실로 인해 건축물대장의 기재내용이 변경되는 경우 관할 등기소에 그 등기 업무 처리를 요청하는 것

▶ 업무 흐름도



※ 건축물대장 생성·말소신청서 작성 시 등기촉탁 희망 여부란에 희망함으로 기재하면 관할시·군·구청장이 무료로 등기 촉탁 대행

※ 상세내용 및 관련서식 : 2019년 국·공유재산 실태조사 결과 알림(재무과-16808, 2019.8.16.)
등기촉탁서 작성요령 또는 인터넷등기소 → 자료센터 → 등기신청양식 참고

2

공유재산의 사용허가 및 대부

업무 흐름도

사용허가(대부) 계획수립 ▶ 사용(대부)료 산출 ▶ 사용(대부)료 예정가격 결정 ▶
입찰공고 및 계약체결 ▶ 사용료 징수 및 수입처리 ▶ 사용허가(대부) 목적 점검

세부내용

사용허가 및 대부

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제21조, 제25조, 제31조, 제35조, 「같은 법 시행령」 제9조~제14조, 제29조~제32조
- 「전북특별자치도 교육비특별회계 공유재산 관리 조례」 제28조, 「같은 조례 시행규칙」 제26조~제31조
- 「폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법 시행령」 제3조

1. 정의

- ▶ 사용허가 : 행정재산을 교육감 외의 자에게 일정기간 무상·유상 사용하도록 허용
- ▶ 대부 : 일반재산을 교육감 외의 자에게 일정기간 무상·유상 사용하도록 허용

2. 허가 및 계약 방법

- ▶ 일반입찰(원칙) : 예정가격 이상의 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 함
- ▶ 제한경쟁 또는 지명경쟁 입찰
 - 토지의 용도 등을 고려할 때 해당 재산에 인접한 토지의 소유자를 지명하여 경쟁에 부칠 필요가 있는 경우
 - 그 밖에 재산의 위치·형태·용도 등이나 계약의 목적·성질 등으로 보아 대부계약을 받은 자를 지명할 필요가 있는 경우
- ▶ 수의계약
 - 특정인을 지정하여 계약체결
 - 수의계약 사유

구 분	사용허가(행정재산)	대부계약(일반재산)
공통사항	국가·지방자치단체·공법인·공익법인이 직접 사용하는 경우	
	일단의 면적이 1만㎡ 이하 농경지를 경작의 목적으로 해당 지자체에 거주하는 농업인에게 사용하도록 허용하는 경우	
	2회에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니한 경우	
	청사의 구내재산을 공무원 후생 목적으로 사용하는 경우	
	다른 법률에 따라 공유재산을 우선 임대할 수 있는 자에 해당되는 경우	
개별사항	대장가격이 1천만 원 이하인 재산	대장가격이 3천만 원 이하인 재산
관련법령	시행령 제13조제3항 각 호	시행령 제29조제1항 각 호

※ 대장가격 : 시행령 제31조제2항 각 호의 방법을 적용하여 산출한 가격

(K-에듀파인 재산대장의 취득금액 또는 현재금액 X)

※ 재산의 일부를 사용허가·대부하는 경우 : 해당 재산 전체 가격을 예정가격으로 입찰 또는 수의계약

3. 허가 및 계약 시 유의사항

- ▶ 법 제25조 및 제35조의 각 호에 해당하는 경우, 허가 취소 및 계약 해지
- ▶ 영구시설물 축조 금지(축조하더라도 원상회복 조치 등 철저)
 - ※ 공유재산 내 영구시설물 축조 관련 안내(재무과-7036, 2021.4.1.)

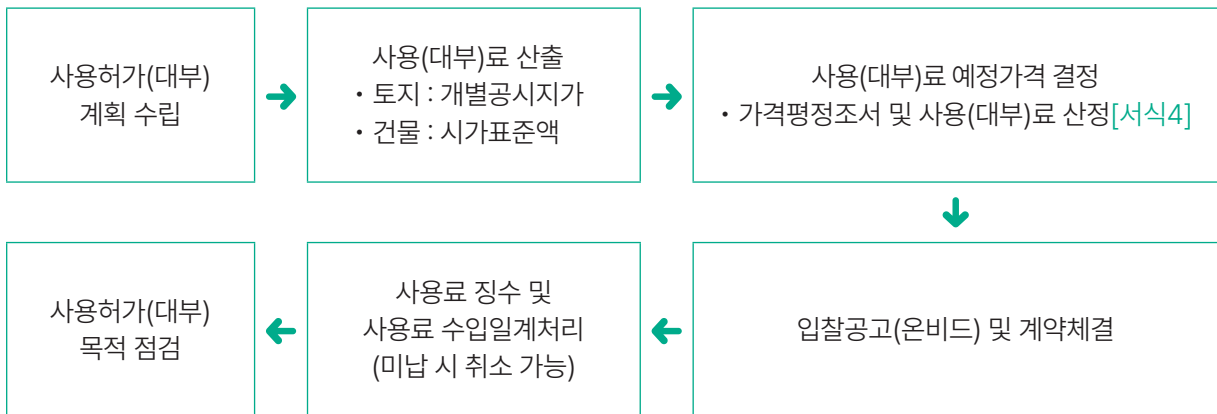


◎ 영구시설물

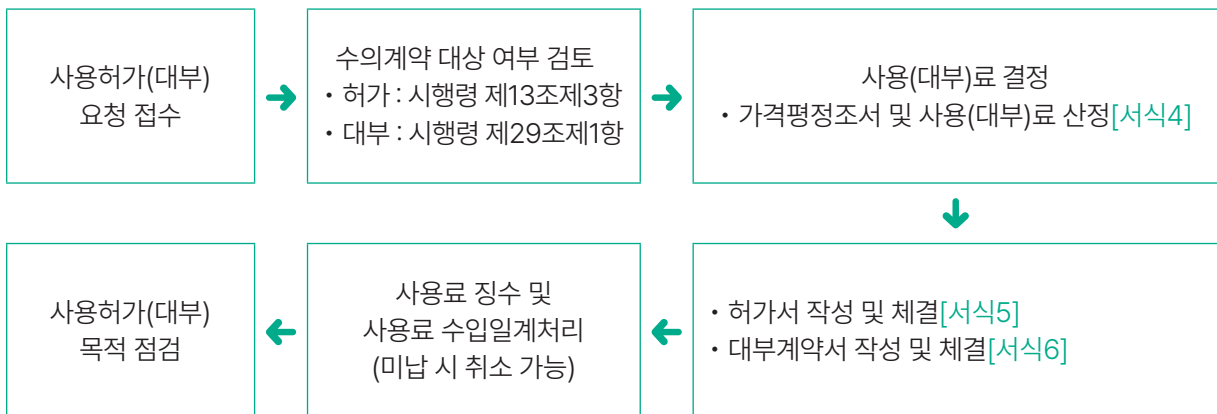
- ▶ 일반적으로 공유지에 고착되어 용이하게 이동할 수 없는 시설물로, 해체·철거 또는 운반 등이 용이하지 않는 것을 말함(건물, 도랑·교량, 공작물, 구축물, 입목 등)

4. 업무처리 흐름도

- ▶ 사용허가 및 대부계약(경쟁입찰)



※ 온비드 : 지방자치단체 공유재산 및 물품의 관리·처분(취득제외)을 위한 입찰의 경우 사용하는 정보처리장치
(온비드 이용방법 : <https://www.onbid.co.kr> 하단 이용설명서 참고)



5. 사용허가서 및 대부계약서

- ▶ 관련서식 : 전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 [별지 제9호~제11호 서식]
- ▶ 무상인 경우에도 계약서 및 정리부 작성
- ▶ 사용허가(대부) 정리부 기록·보존(전산자료로 같음할 수 있음)



통합재산관리 → 재산관리 → 재산신청 → 사용허가및대부 → 결재완료 → 징수결의

※ 학교에서 바로쓰는 회계업무시스템 입문서에서 K-에듀파인 처리순서 확인

6. 사용허가·대부 비교

구 분	사용허가	대부
종류	행정재산	일반재산
법적지위	공법상의 행위(행정처분에 해당)	사법상의 계약행위
계약방법	원칙 : 일반입찰 / 예외 : 지명경쟁, 수의	
허가기간	5년 이내(사용료는 매년 납입고지) 개별법에서 별도 정한 경우 개별법을 따름	토지와 그 정착물 : 5년(대부료는 매년 납입고지) 그 외의 재산 : 1년(폐교 10년)
갱신기간	• 갱신신청 : 허가기간 종료 1개월 전 • 갱신범위 : (입찰) 1회 5년 범위, (수의) 제한없음 ※ 천재지변 또는 재난, 귀책사유 발생 시 연장 가능	
산출방법	가. 재산평정방법 기준	
	• 토지: 개별공시지가(표준지 공시지가 또는 감정평가 평가액) • 토지 이외의 재산: 시가표준액(감정평가 평가액) - 표준지 공시지가 : 당해 토지와 유사한 이용가치로 인정되는 토지가격비준표(한국감정원) 기준 - 첫째 연도에는 측량 또는 감정평가 등에 든 비용을 포함 - 재산가격은 연도마다 결정 - 토지 이외의 재산은 감정평가액을 적용한 경우 감정평가일부터 3년 이내에만 적용	
	나. 사용(대부)료 산출방법	
	• 토지 : 재산평가액(개별공시지가×면적)×사용(대부)요율×사용일수/365 • 건물 : 재산평가액(건물평가액+토지평가액)×사용(대부)요율×사용일수/365 - 건물평가액 : 시가표준액 또는 건물의 감정가(㎡당)×사용면적(전용+공용) - 토지평가액 : 개별공시지가×사용면적	
납부	다. 사용(대부)요율	
	요율	대상(목적)
	1천분의 50 이상	별도의 규정을 제외한 원칙
	1천분의 40 이상	공무원 후생복지 목적으로 사용하는 경우
	1천분의 25 이상	국가·지자체가 직접 공공·공공용으로 사용하는 경우, 주거용 건물이 있는 토지를 대부하는 경우
	1천분의 10 이상	농경지를 실경작자에게 경작 목적으로 허용하는 경우
납부	허가를 받은 날로부터 60일 이내로 하되, 사용 전 미리 납부	대부 전 미리 납부
	100만 원을 초과하는 경우 연 6회 분납가능 (행정안전부장관이 정하는 분납이자율 적용 : 가장 최근에 공시한 신규취급액기준 COFIX)	
수입	학교회계수입	교특회계수입

3

행정재산의 일시사용허가

업무 흐름도

일시사용허가 신청 접수 ▶ 사용허가 여부 결정 ▶ 신청서 작성 및 사용료 징수 ▶
K-에듀파인 재산대장 정리 및 관리

세부내용

일시사용허가

관련법규 및 참고자료

- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제21조 [별표1], 「같은 조례 시행규칙」 제29조
- 「전북특별자치도교육감 소속 학교 시설 개방 및 이용에 관한 규칙」

1. 일시사용허가 개요

구분	내용
전제	개인 또는 각종 단체에 교육활동과 재산관리에 지장이 없는 범위에서 사용목적에 신중히 검토한 후 사용허가 여부 결정 ※ 학교 행사 및 시설공사 그 밖의 부득이한 사유가 있을 때에는 허가하지 않을 수 있음
신청	신청인이 일시사용허가 신청서 작성, 제출 체육시설의 경우, 전북특별자치도교육청 학교시설예약시스템을 통해 신청
납부	시설 사용하기 전까지 사용료 납부(부가가치세 면세)
수입	학교회계 수입 조치
감면	국가, 다른 지방자치단체, 도교육청 산하 교육기관이 직접 사용할 경우
추가징수	기본시설 사용료 외에 사용료의 20% 내에서 추가 징수 가능 (추가 연료비, 특수시설 사용료, 냉난방기 등 전기료, 그 밖의 시설관리 필요 경비)
손해보험	손해보험 또는 공제에 가입한 재산에 대해 일시사용허가 하는 경우 부담한 보험료 및 공제금 부과

2. 일시사용허가 신청서

- ▶ 무상허가의 경우에도 작성
- ▶ 일시사용허가부 기록·보존(전산자료로 갈음할 수 있음)
 통합재산관리 → 재산관리 → 재산신청 → 사용허가및대부 → 일시사용허가
- ▶ 학교시설예약시스템을 통한 일시사용허가 시 관련 대장 비치 생략
※ 학교시설예약시스템 수정 및 학교 체육시설 관리자 설정 안내(문예체육건강과-8702, 2023.6.23.)

3. 행정재산 일시사용료

- ▶ 지역주민의 복지증진·생활체육 활동에 사용

시 설 명	사 용 료(1시간당)	비고
일반교실(1실 기준)	1,000원	※ 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 표의 유사시설 및 주변 지역 시설의 사용료 등을 기준으로 재산관리관이 별도로 정하여 징수할 수 있다.
시청각실(1실 기준)	5,000원	
특별교실(1실 기준)	일반교실 사용료 외 기자재 사용료 추가	
체육관(다목적 강당 포함)	1,000원	
운동장	1,000원	
수영장, 테니스장, 골프연습장	소재지 또는 주변지역 사용료 고려	

▶ 지역주민의 복지증진·생활체육 활동 이외의 사용

시 설 명	사 용 료(1시간당)	비고
일반교실(1실 기준)	4,000원	* 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 표의 유사 시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 기준으로 해당 재산관리관이 별도로 정하여 징수할 수 있다.
시청각실(1실 기준)	13,000원	
특별교실(1실 기준)	일반교실 사용료 외 기자재 사용료 추가	
체육관(다목적 강당 포함)	8,000원	
운동장	8,000원	
수영장, 테니스장, 골프연습장	소재지 또는 주변지역 사용료 고려	

* “지역주민의 복지증진·생활체육 활동 이외의 사용”이라 함은 어학시험, 자격시험 등의 고사장 제공, 기업체 등의 사용 등을 말한다.

4. 사용료 반환 기준

반환이 가능한 경우	반환금액
사용허가를 받은 자가 사용개시 전일까지 그 사용을 취소 또는 연기한 경우	총 사용료의 10% 공제 후 반환
사용개시일 이후 그 사용을 취소 또는 연기한 경우	이용일수에 해당하는 금액과 총 사용료의 10% 공제 후 반환
천재지변 등의 사유로 시설사용이 불가능한 경우	사용료 전액 반환
시설의 유지관리에 지장이 있다고 인정되어 그 사용이 일시 정지되고 사용을 연장할 수 없는 경우	해당 기간의 사용료 반환

5. 허가받은 자의 책임과 의무

- ▶ 이용자는 학교시설 이용 시 전원차단, 문단속, 청소 등 시설 이용에 따른 학교장의 요구에 응하여야 하고, 선량한 이용자로서 질서유지 및 주의의무를 다하여야 함
- ▶ 이용자가 학교 시설물이나 물품을 훼손·망실하였을 때에는 이를 즉시 원상 복구하거나 그 손해를 배상하여야 함
- ▶ 이용자는 학교장의 허가 없이 학교 내 시설물을 축조할 수 없으며, 학교시설 이용과 관련하여 발생한 폐기물 등을 직접 수거하여야 함
- ▶ 학교시설 이용 중 발생한 화재, 안전사고 등에 대하여는 이용자의 책임으로 하며 이용자가 2명 이상일 경우에는 책임자 1명을 별도 지정(사용허가 신청서에 기재)하여 질서유지 및 사고의 예방·책임 등을 다하도록 함

6. 학교시설 사용허가 시 부가적 발생 비용(관리수당) 관리 철저

- ▶ 각종 외부시험 시 학교시설 관리수당은 시험장 설치 및 지원 등의 명목으로 인적 용역을 제공하고 구체적인 업무가 확인된 경우에 한하여 시험주관사에서 교직원에게 지급 가능
- ▶ 이행사항
 - 관리수당에 관한 세부정보가 기재된 공식문서 교환
 - 구체적 증빙서류 구비(시설사용 신청·승인 공문, 시험당일 출근명부 등)
 - 이중수령 및 교직원 간 임의 배분 금지
- * 학교시설 사용 허가 시 관리수당 부당수령 개선 권고(재무과-25261, 2017.12.26.)

4

공유재산의 취득

업무 흐름도

취득 계획 수립 ▶ 교육(지원)청에 취득 신청 ▶ 취득 결정 ▶ 취득절차 이행 ▶
K-에듀파인 재산대장 정리 및 관리

세부내용

취득의 방법

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제7조, 「같은 법 시행령」 제5조
- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙」 제12조

1. 자체 예산부담 : 토지 매입, 건물의 신·증·개축, 공작물의 신·증설, 입목죽 취득 등

- ▶ 대장가격 1억 원을 초과하는 재산의 경우, 공유재산심의회 심의 후 취득
- ▶ (토지) 협의매입 : 사인의 재산을 취득하는 경우 그 취득가액은 법적인 평가기준에 따라 매입하는 것이 아니라 협의에 의하여 결정(인근지 거래실례가격, 감정평가액, 공시지가 등을 고려하여 최적의 가격으로 토지 소유자와 협의하여 취득)



◎ 대장가격(공유재산 및 물품 관리법 시행령 제50조)

- ▶ 구입 : 구입가격 / 교환 : 교환가격 / 수용 : 보상금액
- ▶ 취득에 든 수수료 및 설계비 등의 부대비용 포함

2. 기부채납

- ▶ 정의 : 해당 지방자치단체 외의 자가 공유재산의 소유권을 무상으로 지방자치단체에 이전하여 지방자치단체가 이를 취득하는 것
- ▶ 대상 : 공유재산(행정, 일반)으로 편입(증가)되는 재산 * 현금은 기부채납 대상 아님
- ▶ 제외 : 지방자치단체가 관리하기 곤란하거나 필요하지 아니한 경우, 사권(지상권, 전세권, 점유권 등)이 설정되어 있는 경우, 기부에 조건이 붙은 경우는 받지 않음
- ▶ 신청서류 : 기부채납원[시행규칙 별지 제2호 서식] 및 권리확보에 필요한 서류

세부내용

취득 시 유의사항

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제8조~제10조의2, 「같은 법 시행령」 제4조, 제6조

1. 사권(私權) 설정 재산의 취득제한 : 사권이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 이를 공유재산으로 취득 불가

2. 공유재산심의회 자문 : 공유재산의 관리 및 처분에 관하여 지방자치단체의 장이 자문하기 위한 공유재산심의회 심의

3. 공유재산관리계획 반영 : 매입계획 수립 후 중요재산 취득

- ▶ 1건당 취득 기준가격이 20억 원 이상(면적 6,000m² 이상) 공유재산관리계획 반영 후 지방의회 의결
 - * 중요재산 대상 5회계년도 중기공유재산관리계획 작성 제출
 - * 중기공유재산관리계획에 반영된 취득 처분에 대해서만 향후 공유재산심의회 및 공유재산관리계획 제출이 가능함

4. 공부 등록 : 공유재산을 취득하거나 기부채납을 받은 때에는 60일 이내에 등기·등록

- ▶ 토지(임야), 건축물대장 소유자 : 전북특별자치도(교육감)
- ▶ 등기사항전부증명서 권리자(소유자) : 전북특별자치도(435) 소관청 교육감

5. 공제가입 : 건물 또는 공작물 취득 시 한국교육시설안전원 교육연구시설공제(구.교육시설재난공제회)에 정기 또는 추가 가입하여 재산손실 보존 조치

세부내용

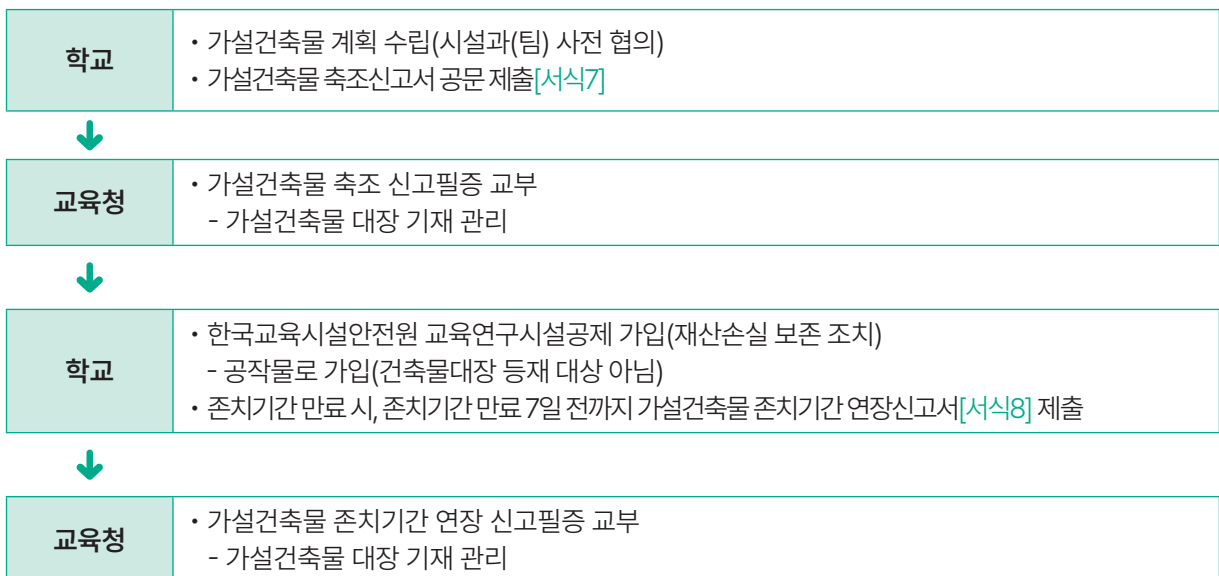
가설건축물 취득

|| 관련법규 및 참고자료 ||

- 「건축법」 제20조, 「같은 법 시행령」 제15조, 제15조의2, 「같은 법 시행규칙」 제13조

1. 가설건축물 기준

- ▶ 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조가 아닐 것
- ▶ 존치기간은 3년 이내
- ▶ 전기, 수도, 가스 등 새로운 간선 공급설비의 설치를 필요로 하지 않는 것
- ▶ 학교의 경우, 가설건축물은 건축법시행령 제15조제5항제8호에 주로 해당됨
 - 컨테이너 또는 이와 비슷한 것으로 된 가설건축물로서 임시사무실·임시창고 또는 임시 숙소로 사용되는 것 (건축물 옥상에 축조하는 것은 제외)

2. 가설건축물 취득절차

* 관련서식 : 건축법 시행규칙 제13조 [별지 제8호~제12호 서식] 확인

* 학교시설사업촉진법 운용 및 건축 관계 법령에 따라 컨테이너 건축물은 단순 물품(비품)이 아님. 관계 법령에 의한 행정절차를 반드시 이행

5

공유재산의 처분

업무 흐름도

처분 계획 수립 ▶ 교육(지원)청에 처분 신청 ▶ 처분 승인 ▶ 처분절차 이행 ▶
K-에듀파인 재산대장 정리

세부내용

처분의 기준

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제19조, 제28조, 「같은 법 시행령」 제11조, 제24조~제25조
- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙」 제14조

1. 행정재산

- ▶ 매각·교환·양여·신탁 또는 대물변제하거나 출자의 목적으로 하지 못함(처분 제한)
- ▶ 처분 가능한 경우

구분	내역
양여	법령에 따라 해당 자치단체의 사무가 국가·다른 지방자치단체로 그 재산의 용도와 성질을 유지하는 조건으로 유지되는 경우
교환	행정목적으로 사용하기 위하여 국가·다른 지방자치단체·사인의 재산을 취득하고, 해당 재산을 처분하는 것을 동시에 하는 행위

2. 일반재산

- ▶ 대부·매각·교환·양여·신탁하거나 사권을 설정할 수 있으며, 법령이나 조례로 정하는 경우에는 현물출자 또는 대물변제를 할 수 있음

처분 제외되는 경우

- 행정목적으로 사용하기 위하여 일반재산을 행정재산으로 용도변경 하는 경우
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우
- 장래 행정목적의 필요성 등을 고려하여 공유재산 운영기준 대상에 해당되는 경우
- 대통령령으로 정하는 재산으로서 지방자치단체가 관리할 필요가 있다고 지정하는 경우

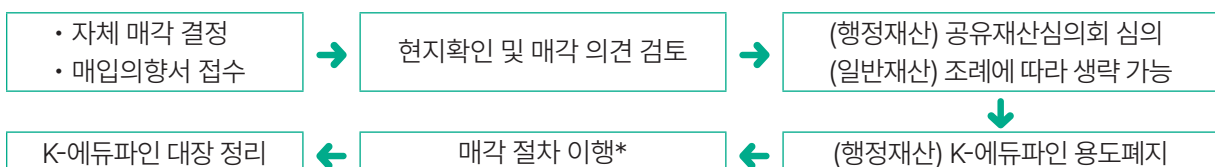
세부내용

공유재산 매각 절차

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제26조, 제27조, 제38조~제41조
- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제39조
- 지방자치단체 공유재산 운영기준

1. 업무처리 흐름도



* 매각 절차 이행: 감정평가, 예정가격 결정, 계약 방법 결정, 입찰공고, 계약, 매각대금 세입 조치, 소유권 이전

2. 매각 방법

구분	내용
일반입찰(기본원칙)	• 예정가격 이상으로 입찰한 자가 있는 경우 최고가격으로 응찰한 자를 낙찰자 선정 (예외 : 지명경쟁, 용도지정, 수의계약)
수의계약	• 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제38조의 각 호의 사유에 한함

3. 감정평가 및 예정가격 결정

구분	내용
시가로 결정	• 둘 이상의 감정평가법인 등에 의뢰하여 평가한 감정평가액을 산술 평균한 금액(감정평가나 분할측량에 든 비용 포함 가능)
감정평가액은 평가일로부터 1년 동안 적용 (다만, 행안부장관이 정하는 경우 연장 가능)	• 처분가격이 현저히 변동 안 되는 경우(객관적인 자료로 입증 필요) • 감정수수료가 매각 예정가격의 60% 이상 소요되는 경우
감정평가 생략 가능	• 재산가격이 1천만 원(인구 50만 이상 시 3천만 원) 미만인 경우

※ 재산가격의 기준 : 토지 → 개별공시지가 / 건물가격 → 시가표준액

4. 입찰공고 및 매각대금의 체감

- ▶ 입찰공고 및 개찰·낙찰 선언 : 전자자산처분시스템(www.onbid.co.kr) 이용
※ 공고문 예시 서식 : 2024년 공유재산 업무편람(행정안전부) 참고서식 [예시7] 참고
- ▶ 매각을 위한 입찰을 두 번 실시하여도 낙찰되지 않은 경우, 세 번째 입찰부터 최초 매각 예정가격의 100분의 80(지방자치단체가 활용할 가치가 없는 재산으로서 관리계획에 따라 일반재산을 매각하는 경우에는 100분의 50)을 최저한도로 하여 매회 그 최초 매각 예정가격의 100분의 10의 금액만큼 예정가격을 낮추어 조정
【예시】매각대금의 체감(예정가격 5,000만 원인 경우)

회차	경쟁입찰 시	수의매각 시	비율
1회	5,000만 원	해당없음	100%
2회	5,000만 원	5,000만 원 이상	100%
3회	4,500만 원	4,500만 원 이상	90%
4회	4,000만 원	4,000만 원 이상	80%
⋮	⋮	⋮	⋮
마지막(7회)	2,500만 원	2,500만 원 이상	50%

* 2회에 걸쳐 입찰을 한 결과, 유찰 시 매수자가 있는 경우 예정가격 이상으로 수의매각

* 2회에 걸쳐 입찰을 한 결과, 유찰 시 매수자가 없는 경우 예정가격 체감

5. 매매계약서 작성 : 시행규칙 [서식 17] 공유재산 매매계약서 참고

6. 매각대금 납부

- ▶ 전액을 한꺼번에 내야하며, 매각대금의 일시 전액 납부기간은 계약체결 후 60일을 초과하지 못함
- ▶ 분할납부
 - 매각대금을 한꺼번에 전액 납부하기가 곤란하다고 인정되는 경우
 - 행정안전부장관이 정하여 고시하는 이자율(신규취급액기준 COFIX)을 적용한 이자에 따라 10년 분할납부

7. 소유권 이전

- ▶ 부동산거래계약신고[별지 제1호 서식] : 해당 지자체에 계약 후 30일 이내 신고
- ▶ 소유권 이전에 필요한 서류(매수자에게 교부) : 매매계약서 사본, 부동산 거래 계약 신고필증, 위임장, 매매 영수증

세부내용

통합자산관리 정리

1. K-에듀파인시스템 통합자산관리 정리(매각)

용도폐지 (일반재산 등록)	• 통합자산관리 → 재산관리 → 재산취득및처분신청 → 처분신청 → 처분구분(용도폐지 후 매각) → 결재요청 시 자체승인 선택 → 결재완료
----------------------------------	---



대장정리	• 통합자산관리 → 재산관리 → 재산취득및처분계약 → 매각계약 → 계약등록 → 결재완료 • 징수요청 → 교특회계수입(목 : 자산매각대) → 결재완료 → 교특회계불입 • 대장정리대상목록 → 처분대상 → 대장정리
--------------------	---



◉ 공유재산심의회를 받은 용도폐지 후 매각의 경우

- ▶ 통합자산관리 → 재산관리 → 재산취득및처분신청 → 처분구분(용도폐지 후 매각) → 결재요청 시 관리계획 외(교육청 심의) 또는 관리계획(도의회 의결) 선택 → 결재완료 → 공유재산심의회 심의 등록 → 승인

2. K-에듀파인시스템 통합자산관리 정리(철거)

용도폐지 (일반재산 등록)	• 통합자산관리 → 재산관리 → 재산취득및처분신청 → 처분신청 → 처분구분(용도폐지 후 철거) → 결재요청 시 자체승인 선택 → 결재완료
----------------------------------	---



대장정리	• 통합자산관리 → 재산관리 → 재산대장관리 → 재산목록 중 처분 대상재산 더블클릭 → 신규 → 증감구분(감소-철거, 고사 등) 입력 → 저장
--------------------	--

6

관사의 관리

업무 흐름도

관사 사용 허가 신청서 접수 ▶ 허가 및 배정 ▶ 입주 신고서 및 서약서 접수 ▶
K-에듀파인 관사대장 등록 및 관리

세부내용

관사의 구분

관련법규 및 참고자료

- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제46조, 제51조, 제52조

1. 관사 : 교육감·부교육감 또는 그 밖의 소속 공무원 등이 사용할 수 있도록 제공하기 위하여 소유하는 공용주택

2. 관사의 구분 및 운영비 부담

구분	예산에서 지출할 수 있는 항목 (사용자 부담이 원칙, 아래 경비는 예산 지출 가능)
1~2급 관사 (3급 관사 X)	· 보일러 운영비 · 전화요금, 전기요금, 수도요금 · 아파트 관사인 경우의 공동관리비 · 취사용 가스사용료 · 응접세트, 커튼 등 기본 장식물의 구입 및 유지에 따른 경비
1~3급 관사	· 건물의 신·개축 및 증축비, 공작물 및 구축물 시설비, 보일러·에어컨 등 대규모 기계기구 설치비, 통신가설비, 수도시설비, 조경시설비 등의 기본시설비 · 건물유지 수선비, 화재보험료 등의 재산유지관리비 · 기본 비품(냉장고, 가스레인지 또는 전기레인지, 세탁기, 텔레비전)

※ 1급 관사(교육감), 2급 관사(교육장, 3급이상 공무원), 3급 관사(1, 2급 관사 외)

3. 관사 기본 비품 지원기준

지원 품목	지원 규격	지원 단가	비고
냉장고	250L	480	
세탁기	(개인) 8kg, (공동) 21kg	(개인) 365, (공동) 799	
텔레비전	43인치(107cm)	337	
가스레인지 또는 전기레인지	2구 가정용	180	

※ 위 기준은 조례개정 시 추정 예산 기준이며, 관사 현황에 따라 달라질 수 있음

세부내용

관사 사용허가

관련법규 및 참고자료

- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례」 제47조, 「같은 조례 시행규칙」 제35조

1. 신청방법

- ▶ 관사 사용허가 신청서를 제출하여 사용허가를 받음
- ▶ 1, 2급 관사 사용은 허가를 필요로 하지 않음

2. 입주 전 제출서식

- ▶ 허가받은 자는 입주신고서 및 서약서를 작성하여 입주 5일 전까지 재산관리관에게 제출
- ▶ 관련서식 : 전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙 [별지 제29호~제31호 서식]

3. 보관장부

- ▶ 관사관리대장 비치·정리(전산자료로 갈음할 수 있음)



통합재산관리 → 재산관리 → 관사대장등록

세부내용

사용자의 책임

관련법규 및 참고자료

- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제48조, 제53조~제55조

1. 사용책임

- ▶ 재산·시설·비품의 안전한 사용, 망실 및 훼손방지
- ▶ 청결유지 및 공과금의 성실한 납부

2. 비품관리 : 관사용 비품대장 별도 비치·정리

3. 인계인수

- ▶ 사용허가 취소 후 지정기일까지 관사 인도
- ▶ 운영비 정산 : 사용한 날까지

4. 변상책임

- ▶ 사용자의 과실로 시설을 파괴·훼손하였거나 관사용 장비 및 물품을 망실·훼손한 경우 사용자 변상책임

7

매점 및 자동판매기의 설치허가·위탁

업무 흐름도

설치허가·위탁 계획수립 ▶ 사용료 산출 ▶ 홈페이지 사전공고 ▶ 관련 기관 홍보 ▶ 신청서 접수
▶ 대상자 선정 및 허가서 작성 ▶ 사용료 징수 ▶ K-에듀파인 재산대장 정리

세부내용

설치허가·위탁

관련법규 및 참고자료

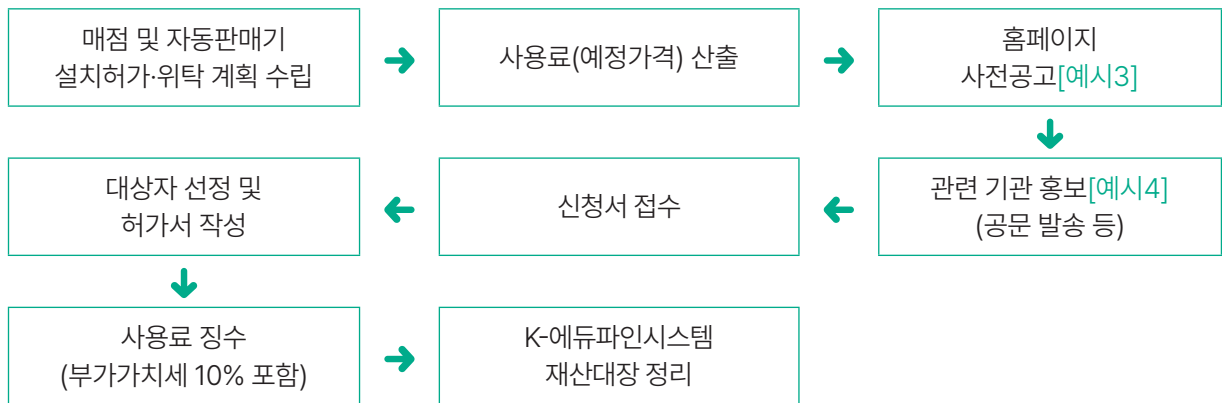
- 「전북특별자치도교육청 공공시설 내의 매점 및 자동판매기 설치허가·위탁에 관한 조례」

1. 설치허가·위탁 방법

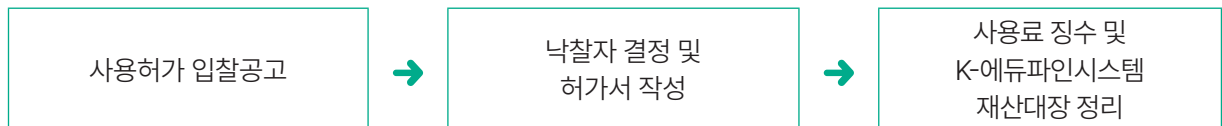
- ▶ 우선 설치허가·위탁대상자 수의계약 → 신청자 없을 시 일반입찰

2. 업무흐름도

- ▶ 우선 설치허가·위탁대상자 수의계약



- ▶ 온비드 일반입찰



※ 사용허가부 기록·보존(전산자료로 갈음할 수 있음)



통합재산관리 → 재산관리 → 재산신청 → 사용허가및대부 → 결재완료 → 징수결의

3. 설치허가·위탁 기간: 5년 이내

- ▶ 설치허가·위탁 기간이 끝나기 1개월 전에 학교(기관)장에게 사용허가 기간 갱신 신청(입찰은 1회에 한함)
- ▶ 설치허가·위탁 기간을 5년으로 할 경우, 계약기간은 5년으로 하고 사용료는 매년 납입고지
 - ※ 상세내용 및 관련서식: 공공시설 내 매점 및 자동판매기 우선 설치허가·위탁 업무지침

세부내용

사용료 산출

관련법규 및 참고자료

- 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제31조, 제31조의2
- 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙」 제17조, [별지 제4호]
- 지방자치단체 공유재산 운영기준 [별표3]

1. 사용료 산출 : (재산평가액×사용(대부)료율×임대일수/365)+α

- ▶ 재산평가액 : 건물평가액+부지평가액
- 건물평가액 : 건물사용면적(①)×1m² 당 건물의 재산평가액(②)

① 건물 사용 면적 : 전용면적+공용면적

- 전용면적 : 전용허가면적(사용허가 또는 대부한 순 면적)
- 공용면적 : 해당 건물의 총 공용면적×(사용허가 받은 자의 건물 전용면적÷해당 건물의 총 전용면적)

② 1m² 당 건물의 재산평가액 : 해당 건물의 감정평가액(시가표준액)÷감정평가(시가표준) 대상 면적

- 부지평가액 : 부지사용면적(①)×해당 토지의 개별공시지가(②)

① 부지 사용 면적 : 전용면적+공용면적

- 전용면적 : 전용허가면적(사용허가 또는 대부한 순 면적)
- 공용면적 : 해당 부지의 총 공용면적×(사용허가 받은 자의 전용·공용 총 면적÷부지 내 건물 연면적)

② 해당 토지의 개별공시지 : 개별공시지가가 없을 시 표준공시지가 기준으로 산출 가능

- ▶ 사용료율 : 1,000분의 50 이상

2. 예정가격 작성 : 가격평정조서[서식4] 작성(사용료는 사용기간 동안 연도마다 결정)

3. 입찰 시 사용료 계산

- ▶ 첫째 연도 : 최고 입찰가
- ▶ 2차 연도 이후 기간(대부기간을 갱신하지 아니한 대부계약기간 중으로 한정)

$$\text{입찰로 결정된 첫째 연도의 대부료} \times \frac{\text{시행령 제31조제2항에 따라 산출된 해당 연도의 재산가격}}{\text{시행령 제31조제2항에 따라 산출된 입찰 당시의 재산가격}}$$

- ▶ 갱신하는 경우(다음 금액 중 큰 금액으로 한다)
- 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제31조에 따라 산출한 대부료
- 다음 계산식에 따라 산출한 대부료

$$\text{갱신하기 직전 연도 연간 대부료} \times \frac{\text{시행령 제31조제2항에 따라 산출된 해당 연도의 재산가격}}{\text{시행령 제31조제2항에 따라 산출된 갱신하기 직전 연도 재산가격}}$$



◎ 부지 전용/공용면적

- ▶ 사용허가 받은 자의 부지전용면적은 배타적으로 사용하는 부지를 말하고, 해당 부지의 총 공용면적은 특정인이 사용하는 부지전용면적을 제외한 건물을 사용하는 자들이 공용으로 사용하는 부지면적을 말함. 따라서 사용허가 받은 자의 부지전용면적(예 : 전용 주차장)이 없는 경우 부지공용면적은 해당 토지 전체 면적이 됨(부지전용면적=0m²)

세부내용

사용료 산출(예시)

(예시1) 건물 1층 일부를 매점으로 사용·허가할 때

<1층 일부 허가>

3층	
2층	
1층	

1층 건물면적 : 600m²
 허가 전용면적 : 50m²
 층별 공용면적 : 100m²
 시가표준액 : 248,000원
 부지면적 : 1,000m²
 부지 공시지가 : 3,000,000원

- 건물평가액 : $\{50\text{m}^2 + 300\text{m}^2 \times (50\text{m}^2 \div 1,500\text{m}^2)\} \times 248,000\text{원}$
=14,880,000원
- 부지평가액 : $\{0 + 1,000\text{m}^2 \times (60\text{m}^2 \div 1,800\text{m}^2)\} \times 3,000,000\text{원}$
=100,000,000원
- 재산평가액 : 14,880,000원 + 100,000,000원 = 114,880,000원
- 사용료 : 114,880,000원 $\times 50 / 1,000 = 5,744,000\text{원}$ (1년 사용 시)

- 건물의 총 공용면적 : 300m² (각 층별 복도, 계단 등 공용면적의 총합)
- 건물의 총 전용면적 : 1,500m² (연면적 1,800m² - 총 공용면적 300m²)
- 사용허가 받은 자의 부지 전용면적 : 0m² (건물 사용 외 전용으로 사용하는 부지가 없는 경우에 건물 일부사용에 따른 부지 전용면적은 0m²)
- 부지 총 공용면적 : 1,000m² (해당 건물의 부지면적을 공용면적으로 봄)
- 사용허가 받은 자의 건물면적 (전용·공용면적 합계) : 60m² (전용 50m² + 공용 10m²)
 - 공용면적 : 건물평가액 산출 공식에서 "해당 건물의 총 공용면적 $\times$ (사용허가 받은 자의 건물전용면적 $\div$ 해당 건물의 총 전용면적)"에 해당하는 부분으로, $300\text{m}^2 \times (50\text{m}^2 \div 1,500\text{m}^2) = 10\text{m}^2$

(예시2) 건물 2층 전체를 매점으로 사용·허가할 때

<2층 일부 허가>

3층	
2층	
1층	

2층 건물면적 : 600m²
 허가 전용면적 : 600m²
 시가표준액 : 248,000원
 부지면적 : 1,000m²
 부지 공시지가 : 3,000,000원

- 건물평가액 : $\{600\text{m}^2 + 0\text{m}^2 \times (600\text{m}^2 \div 1,800\text{m}^2)\} \times 248,000\text{원}$
=148,800,000원
- 부지평가액 : $\{0 + 1,000\text{m}^2 \times (600\text{m}^2 \div 1,800\text{m}^2)\} \times 3,000,000\text{원}$
=1,000,000,000원
- 재산평가액 : 148,800,000원 + 1,000,000,000원 = 1,148,800,000원
- 사용료 : 1,148,800,000원 $\times 50 / 1,000 = 57,440,000\text{원}$ (1년 사용 시)

- 건물의 총 공용면적 : 0m² (건물 1개 층 전체를 사용하는 경우 공용면적은 없는 것으로 봄)
- 건물의 총 전용면적 : 1,800m² (별도 공용면적이 없으므로 600m² $\times$ 3층)

세부내용

사용료 징수·수납

관련법규 및 참고자료

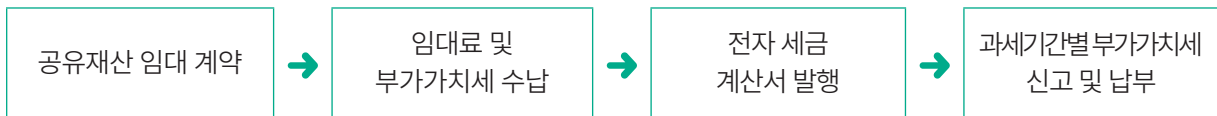
· 2024년 공유재산 업무편람

1. 사용료 징수[예시5]·수납

- ▶ 사용료는 학교회계에 세입 조치 후 학생복지비로 사용
- ※ 학교회계 예산편성 및 운영지침 참고

2. 부가가치세의 신고 및 납부

- ▶ 공유재산 임대 후 부가가치세 관련 업무 처리 절차



- ▶ 사용료 외 부가가치세(공급가액의 10%) 별도 징수 후 국세청 홈택스를 이용하여 납부
- [홈택스] 신고/납부 → 부가가치세 → 일반과세자
- ※ 지방자치단체(교육행정기관 및 학교)는 「부가가치세법」상 수익 사업을 하는 사업장마다 사업자 등록을 하여야 하고, 특히 공유재산을 관리하고 있는 경우 부동산 임대업 목적으로 사업자등록 후 부가가치세 관련 업무를 처리하여야 함



◎ 부가가치세(부가가치세법 시행령 제41조, 제46조)

- ▶ 과세대상 : 사용료, 대부료(일시사용료 제외)
- ▶ 면세대상
 - 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야, 염전(※ 공부상 지목이 아닌 실제 사용 용도 기준)
 - 상시 주거용 주택과 이에 부수되는 토지
 - 매각대금, 변상금 및 확정된 대가의 지급지연으로 인하여 발생하는 연체료, 가산금 등은 계약상 법률상의 원인에 의한 채화 또는 용역의 공급에 해당하지 아니하므로 과세대상 제외

세부내용

손해보험 등 가입

관련법규 및 참고자료

· 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」제4조

1. 설치허가·위탁을 받은 자는 손해보험 또는 공제계약 가입 필수

2. 허가·위탁권자가 먼저 가입(한국교육시설안전원 교육연구시설공제 등)한 경우, 부담한 보험료 또는 공제금은 허가·위탁권자에게 납부

※ 허가·위탁을 받은 자가 별도 설치한 시설물은 보상하지 아니하므로 별도 가입 필요



◎ 사용허가 및 대부 시 보험료 등 처리

- ▶ 시행령에서 지방자치단체장이 공유재산에 대한 손해보험이나 공제에 가입하도록 하고 있고, 그 공유재산을 사용(대부)하는 자에게 해당 보험료 및 공제금을 부과할 수 있도록 하고 있으므로, 지방자치단체장이 사용(대부)자에게 해당 공유재산에 대한 보험가입을 하도록 하는 것은 곤란

8

한국교육시설안전원 교육시설공제

업무 흐름도

한국교육시설안전원 교육연구시설공제 가입 ▶ 재난상황 통보(재난 발생 시) ▶ 재난복구비 신청

세부내용

한국교육시설안전원 교육시설공제 가입

관련법규 및 참고자료

- 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」
- 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제4조

1. 가입목적 : 태풍, 홍수, 호우, 폭풍, 해일, 폭설, 화재, 붕괴 및 폭발, 지진 등의 재난 발생으로 인한 교육시설의 피해복구, 신체 손해 및 제3자의 법률상 배상책임(대인·대물)에 대한 보상을 받기 위함

2. 가입대상

대 상	내 용
건물	학교의 교사, 청사, 도서관 등과 연구기관 및 연구시설 등
물품	각종 교구, 설비, 집기비품 등과 같은 동산
부속물	건물 또는 토지에 정착시켜 사용하는 구조물 예) 옹벽, 관람석(차양막), 자전거 보관소, 우천로, 급수대, 급수대 차양막, 조희대, 연결통로, CCTV 설비*, 벤치, 비구방지펜스, 육상트랙, 배수로, 인조잔디, 태양광 설비, 보도블럭, 파고라(정자) 등
배상책임	교육시설의 재난으로 인한 시설소유자의 법률상 제3자의 인적·물적 배상 책임으로, 타인의 신체·재물에 입힌 손해에 대한 법률상 배상책임금 지급
특별담보 (물품포괄)	가입정보 미확정 물품 중 물품대장에 등재·미등재(단, 취득 및 소유증빙 가능) 물품(선택가입 물품 정기가입금액의 20%)

* CCTV는 전기설비를 포함하므로 부속물로 가입하며, 물품으로 가입 시 대상카메라만 보상 가능

3. 가입제외

- ▶ 기본교구, 기본부속물, 기본설비(전기, 통신, 기계, 소방 급·배수, 위생설비, 냉난방, 통풍설비, 승강설비 및 피뢰설비 등)는 건물 가입 시 자동 담보되므로 가입 제외
- ▶ 자동차(건설기계, 농업기계 등), 선박, 항공운반구(항공기, 드론 등), 다만, 토지·건물에 정착·고정된 실험·실습용은 가입가능
- ▶ 수익사업 등을 위하여 한 동의 건물을 일반인에게 임대한 경우
단, 폐교 건물과 공익의 목적이 우선시 되는 경우에는 건물로 가입 가능
- ▶ 구조 및 용도가 공제가입 대상으로서 적당하지 아니하다고 인정되는 건물 및 부속물

4. 가입절차

- ▶ 전산가입 기간 동안 교육시설 공제정보망(<https://pot.koies.or.kr/>)에 접속하여 정기가입 신청
- ▶ 가입완료 내역 제출 : 유·초·중 → 교육지원청, 고·특수·직속 → 도교육청



◎ 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제4조

- ▶ 임대한 시설에 대하여 회원이 안전원에 가입한 후 공제회비를 사용자에게 부과하게 된 경우 가입 가능. 다만, 임차자가 추가로 설치한 부분은 보상대상에서 제외(별도 보험가입)

세부내용

공제 사고통보 및 교육시설 공제급여 신청

1. 처리절차 및 방법

단계	처리절차 및 방법	비고
재난 발생 (학교·기관)	• 화재·폭발·붕괴·태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일·대설·한파·낙뢰 그 밖에 이와 유사한 사고 • 재난이나 교육시설의 훼손·결함 등으로 생긴 우연한 사고	
↓		
공제 사고통보 (학교·기관)	• 교육시설 공제정보망(https://pot.koies.or.kr/)에 공제정보망(로그인) > 공제보상 > 사고접수 > 공제 사고 통보 > 사고 발생 내용 등록 (피해 사진 포함) > 저장 > 접수	* 미가입된 건물, 부속물, 물품피해는 사고통보 제외(면책) * 소액사고로(소규모 피해), 자체 복구를 원하는 경우 사고통보 제외
↓		
사고접수·현장확인 (안전원) 공제급여 신청액 산정 (학교·기관)	• 한국교육시설안전원 사고접수 및 현장확인 • 재난복구에 필요한 금액 산정(공사 견적서 등) 후 한국교육시설안전원 담당자에게 금액 검토	* 피해복구가 시급할 경우 한국교육시설안전원과 사전 협의 후에 우선 복구 실시 가능. - 단, 피해가 발생한 부분에 대해 충분한 사진 촬영 필요
↓		
공제급여 신청 (학교·기관)	• 교육시설 공제정보망(https://pot.koies.or.kr/)에 공제정보망(로그인) > 공제보상 > 공제사고현황 조회 > 공제급여 신청 > 피해내용 및 신청금액입력 > 접수(학교) > 신청(도교육청, 교육지원청) → 교육시설 공제정보망 신청만으로 인정. - 공문 발송은 선택사항(필요시 공문으로 신청). * 공제급여 신청 공문 제출 시 교육시설 공제정보망에서 공제급여신청서 파일을 다운받아 첨부하여 제출	필수(증빙) 서류 ① 통장사본 (학교 또는 교육청) ② 증빙서류 - 건물 : 건축물대장 - 부속물 및 물품 : 재산관리대장 등 소유입증자료 - 복구비 산출내역서(견적서, 피해내역 등) 및 피해 사진 - 화재: 화재증명원 등 화재 입증서류 - 화재 외(호우, 태풍, 낙뢰 등) : 기상현상 증명서 등
↓		
공제급여 지급 (안전원)	• 공제급여 검토 후 공제급여 결정/송금	

※ 참고영상 : 한국교육시설안전원 교육시설공제(공제급여 신청) 교육동영상 (링크)

※ 공제급여 보상 종류

- 교육시설공제(재난): 공제에 가입한 건물 및 그 부속물이 화재·폭발·붕괴·태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일·대설·한파·낙뢰 그 밖에 이와 유사한 사고 및 추가 약정한 재난으로 피해를 입었을 때 재난복구비를 지급
- 배상책임공제(시설훼손/결함) : 피공제자가 소유, 사용 또는 관리하는 시설 및 교육시설의 용도에 따른 업무 수행 중 재난이나 교육시설의 훼손·결함 등으로 생긴 우연한 사고로 법률상 배상책임을 부담함으로써 입은 손해에 대한 위험을 보장

※ 배상책임공제 사고는 학교 "접수" 시 안전원에 신청 완료됨

2. 피해항목 가입여부 확인 : 교육시설 공제정보망(<https://pot.koies.or.kr/>) → 공제가입 → 기준일 가입 총괄현황

● 2022. 4. 8. >

부지이동 신청서

보통의 수업을 정리하기를 하면 []는 행위를 하는 것이 요사를 합니다.

[illegible]

中于忍心

[illegible]

위의 길이 크게 증명 서류를 첨부하여 신청합니다.

시장·군수·구청장 귀하

신원리 적용서류	영문	수배물건지 원수판
담당 공무원 확인 사증	모지출처상행실 사증의 경우 다음 각 호의 사항 1. 모지출처(사출)행위 2. 원근출처(사출)행위(사출)이며 범죄의 경유인과 유인(불)유인 3. 유인(불)유인(사출)행위(사출)이며 범죄의 경유인과 유인(불)유인 4. 유인(불)유인(사출)행위(사출)이며 범죄의 경유인과 유인(불)유인	경범죄법 제 10조 제 1항 제 1호의 규정에 따라 사증(사출)을 발급한 경우 수배물건지 원수판

【参考文献】 1. 陈永发. 中国近代史. 北京: 中国社会科学出版社, 2001.

처리기간

1. 신규등록 : 5명	2. 토지매입분할 : 3명	3. 토지매입 지분분할 : 5명	4. 상속전환 : 3명
5. 토지매입 개발 : 5명	6. 상속사건 결정 : 3명	7. 비파괴 및 토지매입 분할합소 : 3명	8. 상속분쟁 : 3명

三十一

1. 보자별(가) 지급금액 : 1,400원(정액)
2. 보자별(가) 분할 : 1,400원(분할 후 정액)
3. 보자별(가) 지급일 : 1,000원(정액)
4. 분할 지급 : 1,400원(정액)
5. 보자별(가) 분할 : 1,000원(분할 전 정액)
6. 보자별(가) 분할 : 1,000원(분할 후 정액)

처리절차



210mm x 279mm [8 1/4" x 11"]

[서식2]

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 제18조 서식 <개정 2021. 7. 12.>

건축물대장 말소신청서

· 이두문 난(☐)은 신청면허 적성하지 않으며, ()에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일시	발급일	처리기간	7일
------	------	-----	------	----

대지위치

도로명주소

명칭

호명칭

면적·해체일자

동기축착 희망여부 () 희망함 () 희망하지 않음

말소사유(그 밖의 사항)

해체 사공자	성명 또는 명칭	면적(용량)번호
	주소	

소유자 또는 관리자	성명(명칭)	주민(법인)등록번호(부동산등기용 등록번호)
	전화번호	
	주소	

「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」 제22조제1항에 따라 무와 같이 건축물
대장의 말소를 신청합니다.

신청인

년 월 일

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장 귀하

원부서류	면적	소속 인명
------	----	----------

21(제22조제1항제1호)에
의한다

[서식3]

○○학교

수신 전북특별자치도교육청, ○○교육지원청
(경유)
제극 행정재산 동기를 위한 축락서 적인 날인 요청

우리 학교에서 관리 중인 행정재산이 중적으로 인해 건물 내용이 변경되었기에 동기에
필요한 관계 서류를 제출하니 검토 후 적인 날인하여 주시기 바랍니다.

☐ 동기축락 내용

소재지	동기축락	동기연인	동기세부내역	비고
전북특별자치도 ○○시 ○○동 000-00	건물의 중축	2000.1.6.	27동(마사) 1층 중축(911.52㎡)	
	건물의 신축	2000.1.6.	32동(마본점고) 1층 신축(59.4㎡)	
	총 2건			

붙임 1. 동기신축축락서 각 1부.
2. 건축물대장 각 1부. 끝.

○○학교장

주무관	행정실장	교장
협조자		
시행	○○학교- 주무관	(20) 접수 () / 비공개(0)

건물표시변경통기속박서

접수	년 월 일		접수	포사	기입	석출	교환	통기필용지
	제	호						
부 동 산 의 표 시	전북특별자치도 00시 0005길 00-00							
	비 경 전	청근콘크리트포도 슬래브저층 2층						
		1층 750.08㎡						
		2층 700.48㎡						
		청근콘크리트포도 슬래브저층 2층 급식소, 도서실						
	1층 687.70㎡							
	2층 655.55㎡							
	비 경 후	전북특별자치도 00시 0005길 00-00						
		청근콘크리트포도 슬래브저층 2층						
		1층 750.08㎡						
2층 700.48㎡								
1층 차양실 25.5㎡								
청근콘크리트포도 슬래브저층 2층 급식소, 도서실								
1층 414.55㎡								
2층 655.55㎡								
통기필면적과 그 연립일 건물 종용 / 0000년 00월 00일								
통기의 목적 건물 종용에 따른 표시변경 동기								
소유권 통기행위인의 표시 소유자 전북특별자치도(435) 소관청 교육감								
속박근거 「건축법」 제59조								
등록연하세 「지방세법」 제28조제1항								
머 통기속박민								
전북특별자치도(435) 소관청 교육감 본인소관청 00교육지원청교육장								
00지방민원 00통기소장 귀하								

발달자: 000(000-000-0000)	
첨부서류	1. 건축물대장 원본 1부 2. 통기속박서 부본 1부 3. 통기신청서를 확인서 및 통기서(「지방세법」 제59조제1항 본문에 따라 등록면허세 부가가 부과되는 경우는 제외함)임다
210-2287-1(별지통지 65)/2(자율통지)	

특시접수	단일접수
제출자	
총	건

건물소유권보존등기신청

접 수	년 월 일		통기관 확인	각종 통지
	제	호		
부동산의 표시				
전북특별자치도 00시 00동 000-0 8동 [도봉영주소] 전북특별자치도 00시 00동 0000 청근콘크리트포도 콘크리트 지층 3층 교육연구시설 1층 312.25㎡ 2층 337.18㎡ 3층 400.88㎡				
미 심				
통기의 목적		소유권보존(건물의 신축에 따른 용기)		
신청 근거 규정		부동산통기법 제86조제1호		
구 분	성 명 (상호·영칭)	주민등록번호 (통기용등록번호)	주 소 (소 제 지)	지 분 (개인별)
신 청 인	전북특별자치도교육감	435	전북특별자치도 전주시 완산구 홍산로 111	

※ 각 지역의 통기소마다 요구하는 서식이 다를 수 있기에 사전에 확인(전화 또는 방문)
※ 각 학교(기관)별 양식을 작성하여 교육청 또는 교육지원청과 사전 협의 후 제출

시기표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시기표준액	부동산별 국민주택채권매입금액	
1.	금 원	금 원	원
2.	금 원	금 원	원
3.	금 원	금 원	원
국민주택채권매입총액		금 원	원
국민주택채권발행번호			
취득세(통속면허세) 금 원		지방교육세 금 원	원
세액합계		금 원	원
통기신청수수료		금 원	원
납부번호:			
입찰납부:		건	원
월 부 시 면			
<기타>			
취득세(통속면허세)영수필확인서	통		
통기신청수수료 영수필확인서	통		
건축물대장통분	1통		
주민등록표초본(또는 통분)	통		
위임장	통		
년 월 일			
위 신청인 전북특별자치도(435) 소관형 교육감 (전화:)			
분립소관형 00교육지원청교육장 (전화:)			
(또는) 위 대리인 (전화:)			
전주시방법원 00등기소장 귀중			

- 신청서 작성요령 -

* 1. 부동산소유권에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 그 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인만 통분할원에 기재할 여백이 있을 경우에는 별지를 미첨합니다.
3. 달을 통 기각미 판단하며 위와 통분서의 외대 후가적인 서면을 요구할 수 있습니다.

[시식4]

공유재산가액평정조서

구분	재산의 표시			공시지가		시가표준액	대장가액		합정가액		매매실례		합정가액		비고
	소재지	지번	지목(종목)	수량	계별		단가	계액	단가	계액	단가	계액	단가	계액	
토지	00면 00리 00과 00지	00	묘야	900	5,940		4,808,000								대부

위와 같이 평가함

년 월 일

소속기관명

평정자 직 성명 (인)

- (주) 1. 구분에는 토지, 건물 등으로 기재한다.
2. 지목(종목)란에는 토지의 경우 지목, 건물공작물 등은 용도와 구조를 기재한다.
3. 매각대수고항대부별로 해당원을 작성한다.

사용(대부)료 산정조서

구분	소재지	지번	지목(구조)	면적(㎡)	공시지가(원)	재산평가액(원)	사용(대부)료율	사용(대부)료(원)	사용기간	비고
토지	00면 00리 00과 00지	00	묘야	900	5,940	4,808,000	6%	240,300	2000.1.1~2000.12.31.	대부

위와 같이 산정함

20 년 월 일

작성자 소속 직: 성명: (인)
확인자 직: 성명: (인)

[서식5]

공유재산(유상, 무상) 사용허가서

사 용 자:

재산의 표시:

신청인 주소:

성 명:

년 월 일자로 제출한 위 표시 재산의 〈유상, 무상〉 사용허가신청에 대하여
별첨의 조건을 붙여 허가합니다.

년 월 일

○○ 학교장 (인)

허 가 조 건

제1조(사용목적) 사용목적은 로 한다.

제2조(사용기간) 사용기간은 년 월 일부터 년 월 일까지로 한다.

제3조(사용료) 사용료는 금 원으로 한다. 다만, 열람 재산에 있어 1개월 미만의 일수는 열람
계산한다.

제4조(사용료의 납부) 사용료는 전액특별자치도교육감(이하 “교육감”이라 한다)이 발행하는 납입
고지서에 따라 지정 기한 내에 납입하여야 하며 지정 기한 내에 납부하지 아니할 때에는
「공유재산 및 물품 관리법」 제80조의 규정에 따라 납부기한을 경과한 날로부터 재납입
사용료에 연재료를 가산하여 납부하여야 한다.

제5조(사용료의 반환) 납부한 사용료는 허가를 취소한 경우 취소일까지 사용기간 분에 대하여
제3조의 규정에 따라 사용료를 계산하고 잔여 미사용 기간분에 대한 과납금은 반환한다.

제6조(손해보통물상자의 제출) 사용인은 사용허가 받은 재산에 대하여 교육감을 보험금 수령인으로 하는
금100원 이상의 손해보험계약을 체결하고 그 통서를 교육감에게 제출하여야 한다. 다만, 교육
감이 허가받은 재산에 대한 보험료 또는 공제금을 미리 납부한 때에는 「공유재산 및 물품
관리법 시행령」 제4조의 규정에 따라 사용인은 해당 보험료 또는 공제금을 교육감에게 납부
하여야 한다.

제7조(사용허가 재산의 보존) 사용인은 신방한 관리자의 주의로써 사용허가 재산의 보존 책임을 다
하여야 한다.

제8조(사용허가 재산의 부과금) 사용허가 재산에 대한 일체의 부과금은 사용인이 부담하여야 한다.

제9조(사용인의 행위제한) 사용인은 교육감의 승인 없이 다음 행위를 하지 못한다.

1. 사용 또는 수익의 목적을 변경하는 것
2. 사용허가 받은 재산을 전대 또는 그 권리를 양도하는 것
3. 사용허가 받은 재산의 현상을 변경하는 것

제10조(사용허가의 취소) 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 언제든지 허가한 재산의 전부
또는 일부에 대하여 사용허가를 취소할 수 있다.

1. 공용, 공공용 또는 공익사업에 필요할 때
2. 허가재산의 보존을 해대하거나 허가조건에 위배한 때
3. 허가받은 재산을 전대하거나 그 권리를 양도한 때
4. 사용수익허가 재산에 대하여 재산권리의 존엄행사를 하고자 할 때
5. 그 밖에 교육감이 재산관리상 필요하다고 인정하여 지시하는 사항을 이행하지 아니할 때

제11조(사용허가 취소 시 손해배상) 본 허가조건의 위반으로 허가를 취소함으로써 사용인에게 손
해가 있더라도 교육감은 그 손해를 보상하지 않는다.

제12조(사용허가의 취소요청) 사용인은 허가취소를 받고자 할 때에는 2개월 전에 사용허가 취소
신청서를 제출하여야 한다.

[서식6]

공유재산(유상, 무상) 대부계약서

재산의 표시

위 재산에 대하여 대부처 ○○학교장을 "갑"이라 하고, 대부 받은 자를 "을"이라 하여 다음과 같이 대부계약을 체결한다.

제1조 대부재산의 사용목적:

제2조 대부기간	년	월	일
	년	월	일(일간)

제3조 대부로 면역 원. 다만, 월할 재산에 있어 1월 미만 일수는 일할 재산한다.

제4조 을은 본 계약 체결과 동시에 대부료를 납부한다.

제5조 을은 상당한 관리자의 주의로써 대부재산의 보존책임과 사용 또는 수익의 목적에 필요한 부담을 진다. 을은 전항의 부담비용은 물론 「민법」 제203조 또는 제828조의 규정에 따른 비용 상당 청구 등 일체의 청구를 하지 못하며 사용권 이외의 권리주장을 하지 못한다.

제6조 을은 본 계약 기간 중 갑을 보험금 수취인으로 하여 건물대금 상당액 이상에 해당하는 화재보험계약을 체결하여야 한다. 다만, 갑이 해당 재산에 대한 보험료 또는 공제금을 미리 납부한 경우에는 「공유재산 및 물품관리법」 제4조의 규정에 따라 을은 해당 보험료 또는 공제금을 갑에게 납부하여야 한다.

제7조 을은 갑의 승인 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하지 못한다.

1. 사용목적 또는 수익목적의 변경
2. 대부재산의 전대 또는 권리의 처분
3. 대부재산의 원상을 변경하는 행위
4. 대부재산에 시설한 물의 시설물을 제3자에게 양도하는 행위

제8조 ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 갑은 언제든지 을에 대부재산의 전부 또는 일부 재약을 해제·해제할 수 있다.

1. 공용, 공공용 또는 공익사업에 필요한 때
2. 을이 계약 후 년 월이 경과하여도 사용목적에 특수하지 아니하거나 대부기간 만료일 까지 사용 목적을 달성할 수 없다고 같이 인정할 때
3. 제4조 내지 전조의 규정에 위반한 때
4. 을이 한국에 주소 또는 거소가 없게 된 경우에 관리인을 신고하지 아니한 때
5. 을이 채납채분·강제집행 또는 경매로 인하여 지상 물건의 소유권을 상실한 때
6. 을이 갑으로부터 공유재산의 매수요구를 받고도 대수에 응하지 아니한 때
7. 그 밖에 을이 본 계약조항을 불이행하거나 또는 이에 위반한 때

② 전항의 규정에 따라 해제·해제하는 경우에는 을에게 손해가 있을지라도 갑은 이를 배상하지

제12조(사용재산의 반환) 사용기간이 끝났거나 하가 취소로 인하여 사용재산을 반환할 때에는 000교육청 직원에 의해 원상대로 반환하여야 한다. 다만, 사용목적의 성립상 사용 재산의 원상회복이 불필요한 경우와 사전에 원상 변경에 대한 교육청의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제14조(의무 불이행 시 사용료 징수) 사용인이 전조의 의무를 이행하지 아니할 때에는 교육청이 사용료를 계속 징수하며 교육청이 원상복구 할 때에는 그 비용을 사용인이 부담하여야 한다.

제15조(사용허가 만료 후 허가 없이 사용할 때 변상금 징수) 사용허가기간이 만료된 후에 다시 사용허가를 받지 아니하고 계속 사용하는 경우에는 「공유재산 및 물품관리법」 제81조 규정에 따른 변상금을 납부하여야 한다.

제16조(사용인의 손해배상 책임) 사용인은 본 허가조건의 이행을怠만 또는 위반하거나 허가조건 범위 내의 행위라 하더라도 교육청에게 손해를 가했을 때에는 그 배상의 책임을 지야 한다.

제17조(사용허가 재산에 대한 지시발령) 본 허가재산에 대하여는 일체 교육청의 지시명령을 받아야 한다.

《주》 이 서식의 각 조항 외에 필요하다고 인정할 때에는 이 서식의 각 조항에 제록되지 아니하는 범위 내에서 필요한 조항을 삽입할 수 있다.

아니한다. 다만, 제1호의 경우에는 같은 손실을 보상할 수 있다.

⑤ 제1항의 규정에 따라 해제·해지하는 경우의 대부금은 제3조의 규정에 따라 재산하고 좌담금은 이를 반환한다.

제9조 제8조 제7호 단서의 배상액은 1개 감정평가법인의 평가액을 기준으로 같이 결정하고 같은 배상액에 대하여 부담하다고 판단되면 배상물처를 받은 날로부터 60일 이내에 이의신청을 할 수 있다.

제10조 ① 본 계약 기간 중에 물이 해제·해지를 요구할 때에는 1월 전에 원서를 제출하여야 한다. ② 제1항의 규정에 따라 같이 같이 해제·해지하는 경우에 대부금은 제3조의 규정에 따라 재산하고 좌담금은 이를 반환한다. 이 경우에 해제·해지로 인하여 물에게 손해가 있을지라도 같은 이를 보상하지 아니한다.

제11조 대부기간이 만료되거나 본 계약이 해제·해지된 경우에는 물은 같이 지정하는 기간 내에 대부재산을 원상으로 회복하여 같이 임의하에 반환하여야 한다. 다만, 대부 목적의 정질상 대부 재산의 원상회복이 불필요한 경우와 사전에 같이 원상변경을 승인한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제12조 대부기간 만료 후 물이 계속하여 대부를 받고자 하는 경우에는 기간 만료 1월 전에 다시 대부 신청서를 제출하여야 한다.

제13조 대부기간 만료 후에 물이 계속하여 대부계약을 체결하지 않고 사용할 때에는 「공유재산 및 물품관리법」 제81조의 규정에 따른 변상금을 부담하여야 한다.

제14조 물이 본 계약에 정한 의무를 이행하지 아니하거나 의무를 위반하여 갑에게 손해를 끼친 경우에는 물이 그 배상의 책임을 진다.

제15조 물이 본 계약 사항에 대하여 이의가 있을 때에는 정방 합의하에 같이 결정한다. 본 계약에 체결되었음을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 기밀날인하고 각각 1통씩 가진다.

년 월 일

대부제(갑)

(인)

대부 받는자(을)

(인)

(주) 이 서식의 각 조항 외에 학교장이 필요하다고 인정할 때에는 이 서식의 각 조항에서 저촉되지 아니하는 범위 내에서 필요한 조항을 삽입할 수 있다.

[서식7]

○○학교

수신자 전북특별자치도00교육지원청교무과(행정지원과정)
(경유)

제목 시설건축물 확조신고서 제출

무리학교 ○○연구시범학교 행사와 관련하여 한시적으로 물품을 보관할 장소가 없어 물품 관리에 어려움이 큰 바, 이를 위하여 컨테이너 건축물을 설치하고자 건축법 제20조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 불인허가 같이 서류를 제출하오니 검토하시고 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 시설건축물 확조신고서 1부.

2. 배치도 1부.

3. 평면도 1부. 끝.

○○학교장

주무관	행정실장	교장
협조자		
시행	○○학교-	(20 . . .) 접수 ()
유		/
권		/ 비공개(0)

다. 대부계약 체결 안내

1) 계약근거: 「공유재산 및 물품 관리법」 제28조제1항제10호

2) 계약기간: 변상금 및 대부로 납부일로부터 5년 이내

3) 연간 대부로: 금18,750원

※ 2차년도 이후에 대부료는 해당 재산에 가격(공시지가 등) 변동에 따라 조정될 수 있음
라. 변상금 및 대부로 납부방법

1) 납부할 금액: 금87,480원(변상금 68,740원 + 대부로 18,750원)

2) 납부은행 및 계좌번호: 은행명 000-0000-00000000, 00초등학교

붙임 1. 변상금 사전통지서 1부.

2. 변상금 사전통지에 대한 의견서(서식) 1부.

3. 변상금 산출내역서 1부.(산출근거를 밝히지 아니한 경우 위변함)

4. 변상금 분할납부 신청서 1부.(100만 원 초과 시)

5. 대부(사용·수익허가) 신청서 1부. 끝.

※ 변상금 부파 후 대부계약 체결 또는 사용·수익허가 없이 합리적인 경우에 해당
(행정재산인 경우 관련 조항 검토·수정, 불법건축물인 경우 명상복구 명령 통보)

00학교장

주무관 행정 담당 교장

필요지

시행 00학교- (20 . . .) 권수 ()

우 / / 비공개(a)

전화

[예시2]

00학교

수신자 홍길동(00군 00면 00리 00-00)

(경유)

제목 공유재산 무단점유에 따른 변상금 부과 고지

1. 관련: 공유재산 변상금 사전 통지 안내(00학교-0000, 2000.00.00.),
00학교 공고 제2000-0호
2. 공유재산 변상금 부과에 대한 이의신청 기한 내에 의견 제출이 있어 공유재산 및
물품 관리법 제81조 및 같은 법 시행령 제81조에 따라 다음과 같이 변상금을 부과
고지하나 2000.00.00.까지 납부에 주시기 바랍니다.
3. 만약, 납부기한 내에 변상금을 납부하지 않을 경우 연체료가 누락되어 부과되므로
이점 양지하시기 바라며, 공유재산을 정상적으로 대부받아 사용하고자 할 경우 해당
변상금 및 대부료를 납부하시고 대부개약을 체결하여 주시기 바랍니다.

가. 점유현황

(단위:㎡, 원)

소재지	지목	현황	공부면적	점유면적	변상금
전북 00군 00면 00리 산00	임야	임야	165,636	300	68,740

나. 연간 대부로

(단위:㎡, 원)

공시지가	면적	대부요율	대부기간	대부로
1,250	300	5%	2000.3.13. - 2000.3.12.(1년)	18,750

다. 납부기한: 2000.00.00.

라. 납부금액: 금87,480원(변상금 68,740원 + 대부로 18,750원)

마. 납부방법: 계좌이체(은행명 000-0000-00000000, 00학교)

붙임 변상금 산출내역서 1부. 끝.

00학교장

주무관 행정 담당 교장

필요지

시행 00학교- (20 . . .) 권수 ()

우 / / 비공개(a)

전화

7. 00학교 매점(자등판매기) 설치허가·위탁 특수조리: 원부파일 참고

8. 기타 유의 사항

- 가. 현장설명은 별도로 하지 않으므로 사전에 학교 어진 등 현장 확인을 철저히 검토하고, 본 우선 설치허가·위탁 계약 관련된 모든 조건을 충분히 숙지하고 신청하시기 바라며, 이를 숙지하지 못한 책임은 신청자에게 있습니다.
- 나. 위 재산의 표시사항은 우리학교 공부에 의한 것이므로 신청자는 반드시 현장답사를 하고 신청하시기 바라며, 매점 운영수익에 대한 본 학교의 보장책임은 없으므로 신청자는 시장 조사 등을 하고 신청하시기 바랍니다. 이를 개월리 하여 발생한 모든 결과에 대하여는 신청자 본인이 책임을 진다.
- 다. 본 재산에 대한 권리의 양도, 양수는 일체 불허합니다. 위반 시 설치허가·위탁을 취소하며, 이 경우 사용료는 반환하지 않습니다. 이 규정에 위반하여 발생한 어떤 피해도 학교는 책임 지지 않습니다.
- 라. 신청 등록자는 공고문에서 제시한 사항에 대해 우후 이익제기를 할 수 있습니다.

2000년 00월 00일

00학교장

* 학교에서 설치허가·위탁 사전공고를 하였으나, 희망자가 없을 경우에는 일반인을 대상으로 순번도를 통해 공개입찰 추진

00학교 매점(자등판매기) 설치허가·위탁 특수조건

제1조(목적) 학생 및 교직원들의 후생복지를 위한 학교매점 운영으로 한다.

제2조(설치허가·위탁 기간) 2000.00.00. ~ 2000.00.00.까지 1년간으로 한다.

제3조(사용료) 사용료는 금10,433,100원(금일전세신상면상경일백백)으로 한다. 다만, 월별 계산에 있어 1개월 미만의 일수는 일할 계산한다.

제4조(사용료의 납부) 제3조의 사용료는 부가가치세를 제외한 금액으로 부가가치세인 시행령 제38조에 따라 사용료 납부 시 부가가치세 10%를 가산해 00학교(이하 '학교'라 함)장이 발행 하는 납부고지서에 의하여 지정기한 내에 일시 납부하여야 한다. 단, 지정기한 내에 납부하지 아니할 때에는 계약은 무효가 된다.

제5조(사용료의 반환) 납부한 사용료는 설치허가·위탁을 취소할 경우 취소기일까지 사용 기간 내에 대하여는 제3조의 규정에 의하여 사용료를 가산하고 잔여 미사용 기간분에 대한 과납금은 반환한다. 단, 제10조 제2호 내지 제7호 및 제19조 제10호에 의하여 설치허가·위탁이 취소된 경우에는 납부한 사용료를 반환하지 아니한다.

제6조(보험료 등 제비용) 사용자는 설치허가·위탁받은 재산에 대하여 학교장을 보험금 수령인 으로 하는 건물화재보험 및 식음위생과 관련한 영업배상책임보험(사고 발생 시 1인당 3천만 원 이상, 사고건당 1억 원 이상)에 가입하고 해당 보험계약종서를 학교장에게 제출하여야 한다. 다만, 학교장이 허가받은 재산에 대한 보험료 또는 공제금을 미리 납부한 때에는 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제4조의 규정에 따라 사용자는 당해 보험료 또는 공제금을 학교장에게 납부하여야 한다.

제7조(설치허가·위탁 재산의 보존) ① 사용자는 선행한 권리자의 주의로써 설치허가·위탁 재산의 보존책임을 다하여야 하며 내부시설 및 부대시설은 사용과 부당으로 설치하되 그 내용은 반드시 학교 측의 사전허가를 받아야 한다.

② 사용자는 제1항에 의한 사용자 설치 시설물을 허가·위탁 기간 종료 후 모두 회수 또는 철거하여 허가·위탁 전 상태로 원상복구 하여야 한다. 또한 학교시설물의 현상이 훼손되어 복구가 불가능할 경우에는 사용자는 그에 상응하는 피해보상을 하여야 한다.

제8조(설치허가·위탁 재산의 부과물) 설치허가·위탁 재산에 대한 일체의 부과금을 사용자가 부담하여야 한다.

제9조(사용자의 물품 제함) 사용자는 우리학교 및 도교육청의 승인 없이 다음 행위를 하지 못한다.

1. 설치허가·위탁 목적을 변경하는 것
2. 설치허가·위탁 받은 재산을 전대 또는 그 권리를 양도하는 것
3. 설치허가·위탁 받은 재산의 현상을 변경하는 것

제10조(설치허가·위탁의 취소) 학교장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 언제든지 설치허가·위탁을 취소할 수 있다.

1. 공용·공공용 또는 공익사업에 필요할 때
2. 재산권리를 개월리 하거나 허가·위탁조건에 위반한 때
3. 재산을 전대하거나 그 권리를 양도할 때(계약자와 운영자가 서로 다를 때)

4. 설치허가·위탁 재산에 대하여 재산권리의 권한 행사를 하고자 할 때
 5. 사용자가 개인상 사유로 인하여 사용권을 포기하고 포기원을 제출할 때
 6. 제19조의 조건을 위반하여 허가·위탁 기간 중 학교로부터 3회 이상 서면으로 시정명령을 받았을 때
 7. 기타 학교장이 재산권리 상 필요하다고 인정하여 지시하는 사항을 이행하지 아니한 때
- 제11조(설치허가·위탁 취소 시의 손해배상 등) 본 허가·위탁조건의 위반으로 허가·위탁을 취소함으로써 사용자에게 손해가 있더라도 학교장은 그 손해를 배상하지 아니한다.
- 제12조(설치허가·위탁의 취소요건) 사용자가 설치허가·위탁의 취소를 받고자 할 때에는 인계할 전에 설치허가·위탁 취소 신청서를 제출하여야 한다.
- 제13조(설치허가·위탁 재산의 반환) 허가·위탁 기간이 끝났거나 허가·위탁취소로 인하여 재산을 반환할 때에는 학교 직원의 인계하에 이를 원상대로 반환하여야 한다. 다만, 허가·위탁 목적의 성질상 재산의 원상회복이 불필요한 경우와 원상 변경에 대한 학교장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 제14조(의무불이행시의 사용료 징수) 사용자가 제13조의 의무를 이행하지 아니할 때에는 학교장은 사용료를 계속 징수하며, 학교가 원상복구를 한 때에는 그 비용을 사용자가 부담하여야 한다.
- 제15조(연고권 배제) 사용자가 허가·위탁 기간 종료 후에는 당해 재산에 대하여 어떠한 경우라도 아무런 연고권을 주장할 수 없다.
- 제16조(설치허가·위탁 만료 후 허가 없이 사용할 때 변상금 징수) 설치허가·위탁 기간이 만료된 후에 다시 허가·위탁을 받지 아니하고 계속 사용하는 경우에는 공유재산 및 물품관리법 제8조 규정에 따른 변상금을 납부하여야 한다.
- 제17조(사용자의 손해배상책임) 사용자는 이 허가·위탁조건을 위반하거나 그 미행을 게을리함으로써 학교에 손해를 끼친 때에는 그 변상의 책임을 지야 한다.
- 제18조(재산에 대한 지사발령) 본 허가·위탁 재산에 대하여는 교육감 및 학교장의 지시 감독을 받는다.
- 제19조(매점 운영 조건) ① 사용자는 매점 운영과 관련하여 항상 경계를 유지하고, 전권하여야 하며, 학생의 불만을 적극 수용하는 등 학생생활지도, 보전위생 및 학교의 교육환경 조성 등을 최우선으로 고려하여 매점을 운영하여야 한다.
- ② 사용자는 매점 운영 및 판매된 물품으로 인하여 발생한 실나·의 쓰러기에 대하여 동항제 봉투를 사용하여 자체 처리하고, 매점 내부 및 주변을 청결하게 유지하여야 한다. 특히, 학교 내에 버려진 매점 판매 물품 쓰레기(상품 포장지, 음식 피끼기 등)를 수인 용 수시로 수거하여 교내환경이 오염되지 않도록 하여야 한다.
- ③ 판매물품: 학교장의 승인을 받은 과자류, 유제품, 음료수, 빵류, 반과류, 분과류 등, 전 환경농산물을 재료로 한 고품질의 유기식품을 공급하기 위해서 농림수산식품부 장관이 지정한 인증기관으로부터 인증을 받은 유기농산물, 안전하고 영양을 갖춘 어린이 기초식품에 대한 판매를 권장하기 위해 식품의약품안전청장이 고시한 통원인증식품
- ④ 판매제한물품: 무신고·무허가 제품, 영양 성분 미 표기 식품, 식품의약품안전청장이 고시한 고열량·저영양 식품 및 경식 저해 식품, 비포장 제품, 현장 조리 식품, 고 카페인 표시 제품, 기타 학교장이 결정할 커피, 탄산음료, 청, 얼리머, 햄버거 빵류(햄버거, 피자빵, 샌드위치 등

식사대응 식품) 등

- ⑤ 기타 서비스 제공 가능 영역: 학교에서 승인한 지정점소의 음료(커피 제외) 자판기(2대 이하) 영업
- ⑥ 판매물품은 경찰가격이 표시된 제품으로 엄정제함이 아닌 국내 시물의 지영도 있는 제조 회사의 제품이어야 하며, 시물 가격보다 낮은 가격으로 판매할 수 있다.
- ⑦ 판매물품의 종류, 가격 등을 변경하고자 할 경우에는 사전에 학교장의 승인을 받아야 하고 학교에 설치된 서식에 따른 판매물품을 제시하여야 하며, 품목 및 단가표는 학생들이 잘 보이는 곳에 부착하여야 한다.
- ⑧ 모든 판매물품에 대해서는 유효기간을 준수하여야 하며 유효기간이 경과한 물품은 즉시 교환 및 환불하여야 하며 상표가 동록된 필적으로 우수한 제품이어야 한다.
- ⑨ 해당 법령이나 조규정의 변경에 따른 학교장의 매점 판매물품에 대한 조정 요구가 있을 시에는 이를 즉시 이행하여야 하며, 일괄 학교에 책임을 물을 수 없다.
- ⑩ 대상자로 선정되어 계약 시에는 「어린이식생활안전관리특별법」 제7조 및 제8조, 국민권익위원회 권고사항에 따라 학교 매점을 「어린이 기초식품 무수 판매업소」로 등록하는 등 관련 연수에 적극 협조하여야 한다.
- ⑪ 사용자는 위생크리를 철저히 하고 모든 판매물품에 대한 유통기한을 준수하며, 판매물품별 보존 및 유통방법을 준수하여야 한다.(매점 판매 물품으로 인하여 식중독 사고가 발생한 때에는 모든 만·청사상의 책임은 사용자가 지며, 사고원인이 사용자의 과실에 있을 경우 설치 허가·위탁은 취소된다.)
- ⑫ 매점운영에 관련된 제반 규정을 준수하고 관청의 인·허가 및 기타 신고사항에 대한 일체를 사용자의 책임과 비용으로 수행하여야 한다. 단, 이를 게을리 하여 학교 운영상 작음을 초래하거나 손해를 발생하게 하였을 경우에는 사용자가 모든 배상책임을 진다.
- ⑬ 일시적으로 별도 판매원을 두고자 할 경우에는 학교의 사전 승인을 받아야 한다. 판매원은 깨끗하고 단정한 복장으로 고적에 대해 항상 격조하고 성실한 자세로 학생의 서비스를 제공하여 학교 이미지를 손상시키지 않도록 하여야 한다. 단, 판매원의 부적절한 복장 및 태도로 인하여 불미스러운 사태가 발생한 경우 학교에서는 교재를 요구할 수 있으며, 정당한 사유가 없는 한 사용자는 요구를 받은 날로부터 7일 이내에 다른 판매원으로 교체하여야 한다.
- ⑭ 매점 운영 중 발생한 사용자 또는 판매원의 지해 또는 인적·물적 피해에 대하여 학교 및 소속 자적자의 전복특별자치지도교육청은 어떠한 책임도 지지 않는다.
- ⑮ 매점 판매물품의 종류, 가격, 운영시간은 생활민권부장교사의 지도감독과 학교장의 승인을 받도록 하며, 학교에서 요구할 시 거래명세표, 운영현황 등을 제출하여야 한다.
- ⑯ 도난방지물 위하여 조리를 철저히 하고, 매점 보관을 위한 무인경비 시스템을 설치할 경우 사용자 부담으로 설치하여야 한다.
- ⑰ 매점운영과 관련하여 부과되는 모든 공공요금(사용자가 납부하여야 한다. 제20조(기타) 이 허가·위탁 조건에서 정하지 않은 사항은 공유재산 및 물품 관리법, 지방자치법 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 전복특별자치도 교육비특별회계 공유재산 관리 조례 및 시행규칙에 따른다. 단, 법령에 명시되지 않았거나 이 허가조건의 해석이 다른 때에는 학교장의 해석에 따른다.

청렴계약 이행시약시

당시는「지방계약법」제6조의2에 따라 모든 공사·용역·물품 등의 입찰에 참가하거나 수의계약을 체결하면서 아래의 내용을 이행할 것을 약속하며, 이를 위반할 경우 입찰·낙찰의 취소, 계약의 해제·해지 및 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 모든 불이익을 감수하고, 이에 대해 편·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

1. 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 제18조에 따른 감독, 제17조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 중여, 금품·향음 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
2. 투쟁인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
4. 회사 임·직원이 관계 공무원에게 금품, 향음 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강행과 공익신고자에 대해서 비밀보장 보호 및 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

2022 . . .

서약자 임재명 : 대표 : (인)

○○학교장 귀하

○○학교

수신자 수신자 참조
(경유)

제목 우리학교 매점 설치허가·위탁 추진에 따른 홍보 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련 근거

가. 「공예민복지원」 제32조

나. 「노인복지법」 제25조

다. 「헌부모가족지원법」 제4조

라. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조

마. 「독립유공자에우에 관한 법률」 제6조

바. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행령」 제74조의6

사. 「국민기초생활보장법」 제16조 및 제18조

아. 「전북특별자치도교육청 공공시설 내의 매점 및 자영업매점 설치허가·위탁에 관한 조례」

3. 우리학교에서는 매점을 설치·운영할 예정으로 「공예민복지원」 등 법률에서 규정하고 있는 생업지원 대상자에게 일반인에 우선하여 설치하여 설치허가·위탁할 예정입니다.

4. 이에, 불일과 같이 공고문을 보내드리니 생업지원 대상자가 없 수 있도록 귀 기관 (단체) 홈페이지 게시 등을 통하여 적극 홍보하여 주시기 바라며, 해당 공고문은 우리학교 홈페이지(www.ooo.ooo.ooo)에도 게시되어 있음을 알려드립니다.

붙임 공고문 1부. 끝.

○○학교장

수신자 학교장재민고용포단 전북지사장, 전북노년일자리센터장, (사)한국한부모가족복지시설협회 전북지부장, 전북특별자치경찰청, 전북특별자치경찰청, 전북여성가족진흥원, 전북문화재단이사장, 전북특별자치도청

★주무관

행정담당

교장

참조자

시행 ○○학교-

(20 . . .) 권수

()

우

/ 공계

전화

* 매점(자동판매기) 설치허가: 위탁에 대하여 사전공고하였으나 희망자가 없을 경우에 한하여 아래와 같이 온비드를 통해 일반인을 대상으로 공개입찰 추진

00학교 공고 제2000-00호

공유재산(학교매점) 사용·수익허가 전자입찰공고

1. 입찰에 부치는 사항

건 명		00학교 공유재산(학교매점) 사용·수익허가 전자입찰	
사용수익 허가 재산현황	사용면적	63.84㎡(전용면적)	학교
	용 도	매점	현황
사용허가기간		2000.00.00. - 2000.00.00.(1년)	
사용료 예정가격		금10,433,100원(금일천사십삼만삼천일백원) ※부가가세별도(10%)	
입찰서 접수개시	20000000001500	입찰서접수마감	2000.00.00.(0) 16:00
개 찰 일 시	20000000001500	개 찰 장 소	00학교 입찰집행관 PC

가. 예정가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않으며, 낙찰자 결정 후 사용료 납부 시 부가 가치세(낙찰액의 10%)를 포함해서 납부해야 합니다.

나. 용료(카피 지대)자판기(2대 이하)는 사용자 부담으로 설치 운영하여야 하며, 설치장소는 학교에서 승인한 지정장소에서만 가능합니다.

다. 우리학교에서는 매점 판매품목, 판매가격에 대하여 엄격히 제한하고 있으니, 신중하게 검토한 후 적정가격으로 입찰에 참가하시기 바랍니다.

라. 사용료는 일시불로 선납만 가능하며, 우리학교에서는 낙찰자의 운영수익에 대하여 보장액 없이 있으므로, 용료자는 시장조사 및 현장 확인을 철저히 하신 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.

2. 입찰방법 및 계약방식

가. 예정가격 이상의 최고가격 낙찰입니다.

나. 총액인찰입니다.

다. 한국자산관리공사가 운영하는 전자자산처분시스템(이하 "온비드"라 함. <http://www.onbid.co.kr>)을 이용한 전자입찰방식으로만 진행하므로 "온비드"에 회원으로 등록하여야 하고, 공인인증기관에서 발급받은 인증서로 "온비드"에 등록 후 입찰청면에서 입찰서를 제출하는 방법으로 합니다.

3. 입찰참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조(경쟁입찰의 참가자격)의 규정에 따른 유자격자 및 제92조(부정당업자의 입찰참가자격제한)에 저촉되지 아니하고, 공

고일 전과 관련 사업자등록증을 소지(관련 사업자등록증 미소지자는 계약 시까지 제출해야 함) 하였으며, 지정 능력과 매점시설 운영 능력에 있고 위생 관련 법규를 준수하며 교직원 및 학생의 보건위생에 지장을 주지 않는 자로서 "온비드"회원으로 등록하고 입찰보증금을 납부한 자여야 합니다.

나. 「아동·청소년의성보호에관한법률」 제56조 및 「아동복지법」 제20조의3에 따라 성범죄 및 아동학대 경력이 있는 자는 입찰에 참가할 수 없습니다.(후후 해당 범죄경력이 확인되면 즉시 낙찰취소 또는 계약 취소함)

다. 미자격자가 그역로 입찰에 참가할 시에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조의 규정에 따라 부정당업자로 제재를 수 있습니다.

4. 입찰서 제출

가. 입찰서는 반드시 "온비드"의 인터넷 입찰 청을 이용하여 전자입찰서를 제출하여야 합니다.

나. 입찰서의 제출은 "온비드" 입찰청면에서 입찰서를 "온비드"로 송신하는 방법으로 하되, 입찰서의 제출시간은 한국자산관리공사가 지정한 공인인증기관이 「전자서명법」 제20조에 따라 확인한 시점을 기준으로 합니다.

다. 입찰서를 제출하면 별도의 입찰 참가 신청을 하지 않아도 됩니다.

라. 입찰보증금을 납부하지 않을 시 무효처리합니다.

마. 동일인이 2회 이상 입찰서 제출 시 모두 무효처리합니다.

바. 본 입찰에 2인 이상의 공동참가는 불가능합니다.

사. 대리 입찰은 불가능합니다.

아. 입찰금액에는 부가가치세를 제외한 금액으로 입찰하여 주시기 바랍니다.

(부가가치세는 낙찰금액의 10%를 별도로 부과합니다.)

5. 입찰보증금과 우리학교 회계 구역에 관한 사항

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행령 제37조에 따라 입찰자가 입찰하고자 하는 금액(입찰금액)의 100분의 5이상에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 인금창구 은행이 발행하는 수표로 전자입찰 대금시점까지 "온비드" 입찰청면에서 입찰자에게 부여한 보증금 계좌에 납부하여야 하며, 입찰보증금 납부에 따른 수수료는 입찰자가 부담하여야 합니다.

(※ 전자입찰서 제출 및 입찰보증금 납부일시까지 지정개좌에 미인금 시 인찰 무효처리)

나. 입찰보증금은 전자보증서를 통한 납부를 허용하지 않으며, 은행전신망의 장예로 정상적인 납부가 이루어지지 않을 수 있으니 반드시 온비드 홈페이지를 통해 확인하여 인찰 무효 등의 불이익을 당하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다.

다. 입찰보증금 납부 시 "온비드"에서 입찰서 제출 시 영거된 보증금 전액을 일시에 납부(현찰 납부 불가)하여야 하며, 입찰보증금을 창구에서 수표로 인금하는 경우에는 창구은행이 발행한 수표만 인금 가능합니다.

※ 정상적으로 인금 처리가 되지 않은 경우

- 1) 입찰보증금을 인금창구은행 이외의 타 은행에 발행한 수표를 인금하는 경우
- 2) 입찰보증금보다 적게 인금하는 경우

3) 인화보증금을 분할하여 입금하는 경우

라. 낙찰자가 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 아니할 때에 인화보증금은 우리학교 회계에 귀속되며 [다만, 인화보증금을 전자동종서로 납부한 경우에는 우리학교가 서울보증보험(주)으로부터 보험금을 수령하여 귀속함.] 부정당안자로 인화 참가 자격 제한처분을 받게 됩니다.

6. 낙찰자 결정방안

가. 1인이 인화하더라도 유효한 인화이며, 예정가격 이상 인화한 자 중 최고가격으로 인화한 자를 낙찰자로 결정합니다.

나. 개찰 결과 낙찰이 될 수 있는 인화자가 2인 이상일 경우에는 "온베드" 무작위 추첨 방법

(난수발생기에 의한 자동선택기능)에 의하여 낙찰자를 결정합니다.

다. 인화자 간에 서로 상의하여 미리 인화가격을 협정하거나 특정인의 인화를 위하여 단합하는 부정당 공동행위를 할 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조 및 같은 법 시행령 제22조에 따라 부정당안자로 제재되며, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제19조에 따라 공정거래위원회에 통보 및 고발될 수 있습니다.

7. 낙찰자 제출서류

가. 사용·수익허가 신청서(우리학교 제시 서식) 1부.

나. 본 인화 건에 대한 사업계획서를 사본(원본지참) 1부.

다. 인화보증서(또는 법인인감증명서) 및 사용인감계(사용 인감 사용 시) 각 1부.

라. 주민등록등본 및 주민등록사상증명서(단, 법인에 한함) 1부.

마. 주민등록증 사본(원본제시 확인) 1부.

바. 영인해상책임보험증권(1인당 3천만 원 이상, 사고건당 1억 원 이상) 1부.

사. 화재보험증권 1부.

※ 영인해상책임보험 및 화재보험 재보험사: ○○학교장

아. 청원계약이행 서약서(별지서식) 1부.

자. 운영자의 성명, 경력, 경력조회 및 아동학대 관련 범죄경력 조회 1부.

차. 매점 판매물품 목록 및 가격표(별지서식) 1부.

8. 계약체결 및 사용료 납부방안

낙찰자는 낙찰자 제출서류를 구비하여 낙찰일로부터 10일 이내에 계약체결을 완료(대리의 계약 불가)해야 하며, 사용 개시 전에 미리 사용료 전액과 「부가가치세법」 제30조에 따른 부가가치세 10%를 한꺼번에 납부하여야 합니다. 만약, 납부하지 않을 시에는 계약은 무효가 되고, 부정당안자 제재 등 불이익을 받게 됩니다.(계약을 포기하는 일이 없도록 사전 조사를 철저히 한 후 인화에 참가할 것)

9. 인화 무효에 관한 사항

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제22조, "온베드"상의 회원약관 및 인터넷 인화참가자 준수규칙에 위배한 인화

10. 인화의 연기 또는 취소

"온베드" 및 학교전산 장애로 인하여 예정된 인화진행이 어려운 경우 인화진행권은 인화를 연기 또는 취소를 할 수 있으며, 이 경우의 공고는 "온베드" (공매공고-연기공고, 취소공고) 게재에 의합니다.

11. ○○학교 공표재산(매점) 사용·수익허가 특수조건: 첨부파일 참조

12. 청원계약 이월각서 제출

가. 인화에 참가하고자 하는 자는 반드시 전북특별자치도교육청 청원계약 이월에 관한 사항을 열람 또는 그 내용을 숙지·준수하여야 하며, 숙지·준수하지 못한 낙찰자는 인화자에게 있습니다.(청원계약 이월에 관한 사항은 전북특별자치도교육청 인터넷 홈페이지에 게재하) 이용 할 것)

나. 전북특별자치도교육청 청원계약 이행을 위한 인화특별유역서 제2조제1항의 규정에 의하여 의무적으로 제출하게 되어 있는 청원계약 이월서약서(인화제출용)의 제출방법은 아래와 같습니다.

- 1) 인화에 참가하는 모든 인자는 청원계약 인화특별유역서 제2조제1항에 따라 청원계약이행 서약서를 제출한 것으로 간주
- 2) 낙찰대상자로 선정된 인자는 청원계약 이월서약서를 대표자가 서명하여 ○○학교에 제출하여야 함

13. 기타 유의사항

가. 본 인화는 한국자산관리공사 전자자산처분시스템상의 전자인화물만 진행되므로 인화 관련 법령 및 인화공고조리, 인터넷 인화참가준수규칙, 불임 공표재산 사용·수익허가 특수조건 등 본 인화와 관련된 각종 정보를 사전에 충분히 숙지하고 인화에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 낙찰자는 인화참가자에게 있습니다.

나. 청원신청은 별도로 하지 않고, 위 재산의 표시사항은 우리학교 공표에 의한 것이므로 인화 참가자는 반드시 현장모사를 하고 신청하시기 바라며, 낙찰자의 매점 운영수익에 대한 보장 책임이 우리 학교는 없으므로 사전에 주변 지역경제 및 학부모 과정 형편 등 현장 확인을 철저히 한 후 인화에 참가하시기 바랍니다. 이를 게을리 하여 발생한 모든 결과에 대하여는 인화자 본인이 책임을 진다.

다. 본 인화와 관련하여 상기 인화공고에 명시되지 않은 사항이 있을 경우에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령, 행정안전부 예규, 「공표재산 및 불임재산관리법」, 같은 법 시행령, 「전북특별자치도 교육비특별회계 소관 공표재산 관리 조례」, 같은 조례 시행규칙에 따릅니다.

라. 본 재산에 대한 귀사의 양도, 양수는 열재 불허합니다. 위본 시 계약(사용·수익허가)을 취소할 수 있으며, 이 경우 사용료는 반환하지 않습니다. 이 규정에 위반하여 발생한 미납 피해도 학교는 책임지지 않습니다.

마. 인화공고, 인화결과 낙찰자 결정 등 문의사항

- 1) 전자인화 이용안내: 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(<http://www.ontbd.co.kr>) 및 온베드 고객센터(1588-5321)에 문의하시기 바랍니다.

5. 사용자가 개인상 사유로 인하여 사용권을 포기하고 포기권을 제출할 때

6. 제10조의 조건을 위반하여 허가기간 중 학교로부터 3회 이상 서면 시정명령을 받았을 때

7. 기타 학교장이 재산관리상 필요하다고 인정하여 지시하는 사항을 이행하지 아니한 때
제11조(사용·수익허가 취소 시의 손해배상 등) 본 허가조건의 위반으로 허가를 취소함으로써 사용자에게 손해가 있더라도 학교장은 그 손해를 배상하지 아니한다.

제12조(사용·수익허가 취소요율) 사용자가 사용·수익허가를 취소 받거나 할 때에는 2개월 전제 사용·수익허가 취소 신청서를 제출하여야 한다.

제13조(사용재산의 반환) 사용기간이 끝나거나 허가취소로 인하여 사용재산을 반환할 때에는 학교장에게 반환하여야 하며, 반환금으로 변형하여야 한다. 다만, 사용목적의 성립상 사용재산의 현상회복이 불능한 경우와 현상변경에 대한 학교장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제14조(의무별이행시의 사용료 등) 사용자가 제13조의 의무를 이행하지 아니할 때에는 학교장은 사용료를 계속 징수하며, 학교가 현상복구를 할 때에는 그 비용을 사용자가 부담하여야 한다.

제15조(연고권 배제) 사용자가 사용·수익허가 기간 종료 후 당해 재산에 대하여 어떠한 경우라도 아무런 연고권을 주장할 수 없다.

제16조(사용·수익허가 및 사용료 등) 사용·수익허가 기간이 만료된 후에 다시 사용·수익허가를 받지 아니하고 계속 사용하는 경우에는 공유재산 및 물품관리법 제81조 규정에 따른 벌칙을 부과하여야 한다.

제17조(사용자의 손해배상책임) 사용자는 이 허가조건을 위반하거나 그 이행을 게을리 함으로써 학교에 손해를 끼친 때에는 그 변상의 책임을 지야 한다.

제18조(사용재산에 대한 지시·박탈) 본 허가재산에 대하여는 교육감 및 학교장의 지시·감독을 받으며 한다.

제19조(매점 운영 조건) ① 사용자는 매점 운영과 관련하여 항상 경계를 유지하고, 연결하여야 하며, 학생의 불편을 적극 수용하는 등 학생생활지도, 보건위생 및 학교의 교육환경조성 등을 최우선으로 고려하여 매점을 운영하여야 한다.

② 사용자는 매점 운영 및 판매물품을 판매할 실내의 쓰레기에 대하여 종량제 봉투를 사용하여 자체 처리하고, 매점 내부 및 주변을 청결하게 유지하여야 한다. 특히, 학교 내에 버려진 매점 판매물품 쓰레기(음식 포장지, 음식 폐기물 등)를 수인 할 수시로 수거하여 교내통풍이 오염되지 않도록 하여야 한다.

③ 판매물품: 학교장의 승인을 받은 교자류, 유제품, 음료수, 향료, 반과류, 문구류 등, 건장기능성식품을 재료로 한 고령질의 유가식품을 공급하기 위해서 농민수산물부 장관이 지정한 인증기관으로부터 인증을 받은 유가공식품, 만능하고 영양을 갖춘 어린이 기초식품에 대한 판매를 권장하기 위해 식품의약품안전청장이 고시한 통영민중식품

④ 판매제한물품: 무신고·무허가 제품, 영양 성분 미 표기 식품, 식품의약품안전청장이 고시한 고열량·저영양 식품 및 경서 저해 식품, 비포장 제품, 원장 조리 식품, 고 카페인 표시 제품, 기타 학교장이 결정할 커피, 탄산음료, 점, 알라민, 햄버거, 빵류(빵버거, 피자, 샌드위치 등 식대용 식품) 등

⑤ 기타 서비스 제공 가능 행위: 학교에서 승인한 지정장소의 음료(커피 제외) 자판기(2대 이하) 영업

⑥ 판매물품은 경매가격이 표시된 제품으로 명명제품이 아닌 국내 시류의 지영도 있는 제조 회사의 제품이어야 하며, 시류 가격보다 높은 가격으로 판매할 수 없다.

⑦ 판매물품의 종류, 가격 등을 변경하고자 할 경우에는 사전에 학교장의 승인을 받아야 하고

학교에 별지2 서식에 의한 판매물품을 제시하여야 하며, 품목 및 단가표는 학생들이 잘 보아는 곳에 부착하여야 한다.

⑧ 모든 판매물품에 대해서는 유효기간을 준수하여야 하며 유효기간이 경과한 물품은 즉시 교환 및 환불하여야 하며 상표 등화된 집적으로 우수한 제품이어야 한다.

⑨ 해당 법령이나 관계규정의 변경에 따른 학교장의 매점 판매물품에 대한 조정 요구가 있을 시에는 이를 즉시 이행하여야 하며, 일괄 학교에 책임을 물을 수 없다.

⑩ 대상자로 선정되어 계약 시에는 「어린이식생활안전관리특별법」 제7조 및 제8조, 국민권익위원회 권고사항에 따라 학교 매점을 「어린이 기초식품 우수 판매업소」로 등록하는 관련 법규에 적극 협조하여야 한다.

⑪ 사용자는 위생관리를 철저히 하고 모든 판매물품에 대한 유통기한을 준수하고, 판매물품을 보존 및 유통기한을 준수하여야 한다. (매점 판매 물품으로 인하여 식품위생사고가 발생한 때에는 모든 만능사항의 책임을 사용자에게 지며, 사고원인이 사용자의 과실에 있을 경우 하기는 취소된다.)

⑫ 매점운영에 관련된 제반 법규를 준수하고 관청의 인허가 및 기타 신고사항에 대한 일체를 사용자의 책임과 비용으로 수행하여야 한다. 즉, 이를 게을리 하여 학교 운영 상 작동을 초래하거나 손해를 발생하게 하였을 경우에는 사용자가 모든 배상책임을 진다.

⑬ 일시적으로 별도 판매원을 두고자 할 경우에는 학교의 사전 승인을 받아야 한다. 판매원은 깨끗하고 단정한 복장으로 고령에 대해 항상 친절하고 성실한 자세로 학생의 서비스를 제공하며 학교 이미지를 손상시키지 않도록 하여야 한다. 즉, 판매원의 부적절한 복장 및 태도로 인하여 불미스러운 사태가 발생한 경우 학교에서는 교재를 요구할 수 있으며, 정당한 사유가 없는 한 사용자는 요구를 받은 날로부터 7일 이내에 다른 판매원으로 교체하여야 한다.

⑭ 매점 운영 중 발생한 사용자 또는 판매원의 재해 또는 인적·물적 피해에 대하여 학교 및 소속자적자의 전복책임자지도교육감은 어떠한 책임도 지지 않는다.

⑮ 매점 판매물품의 종류, 가격, 운영시간은 생활민중부장교사의 지도감독과 학교장의 승인을 받도록 하며, 학교에서 요구할 시 거래명세서, 운영현황 등을 제출하여야 한다.

⑯ 도난방지를 위하여 처리를 철저히 하고, 매점 보안을 위한 주민경비 시스템을 설치할 경우 사용자 부담으로 설치하여야 한다.

⑰ 매점운영과 관련하여 부과되는 모든 공공요금은 사용자가 납부하여야 한다.

제20조(기타) 이 허가조건에서 정하지 않은 사항은 공유재산 및 물품 관리법, 지방자치법 등 사자로 하는 계약에 관한 법령, 전복책임자지도 교육비특별회계 공유재산관리 조례 및 시행규칙에 따른다. 즉, 법령에 명시되지 않았거나 이 허가조건의 해석이 다른 때에는 학교장의 해석에 따른다.

